

- Nicht zuletzt gehört es zum Handwerkszeug, unplausiblen Schadensvorgängen nachzugehen und gegebenenfalls **Betrugsabwehr** zu betreiben. Eine durch dolo- ses Tun erschlichene Entschädigungszahlung erfolgt auch nicht nach „Sach- und Rechtslage“.

14.1.2 Öffentlichkeitswirkung auf Sach- und Rechtslage

Das Thema „Sach- und Rechtslage“ wird in jüngeren Jahren vermehrt auch im Kon- text zu Beschwerden und deren „öffentlichen“ Abwicklung thematisiert. Wie in Ab- schnitt 12.6 zum **Qualitäts- und Beschwerdemanagement** dargestellt wurde, hat die schnelle professionelle Bearbeitung der unterschiedlichen Beschwerdetypen – Leiter- beschwerde, Vorstandsbeschwerde, Beschwerden beim Ombudsmann und BaFin-Beschwerden – einen hohen Stellenwert in der Schadenfunktion.

Im Kontext zu **Medien und insbesondere Social Media** hat sich das Thema jedoch noch etwas verschoben. Denn das reputationsschädigende Veröffentlichen von sub- jektiv als schlecht verlaufenen Schadenabwicklungen wird vermehrt instrumentali- siert, um gegebenenfalls nach Sach- und Rechtslage unberechtigte Entschädigungs- zahlungen durchzusetzen.

Hier kommt es darauf an, welchen Stellenwert die Einhaltung der Sach- und Rechtsla- ge im Unternehmen hat oder ob man häufiger auch bei kommunikativem Druck „um- fällt“. Auch wenn das Umfallen in der Einzelsituation als vorteilhaft erscheinen mag, so ist die weitere Wirkung intern gegebenenfalls verheerend.

Natürlich ist es schlecht, wenn man als Kundin oder Kunde das Gefühl gewinnen muss, dass die vornehmste Aufgabe von Schadenmitarbeitenden das Verhindern von Schadenzahlungen ist. Und wenn womöglich mit „Salami-Taktiken“ immer neue Fra- gen gestellt und Belege angefordert werden – bis die andere Seite vielleicht aufgibt. Das alles darf nicht sein (und findet auch weniger statt, als man denkt oder durch be- stimmte Berichte suggeriert wird).

Es ist aber ebenso schlecht, wenn die Grundsätze der Schadenbearbeitung nach Sach- und Rechtslage bei jeglichem Widerspruch nicht mehr gelten und sofort gezahlt wird. Was sollen Schadenmitarbeitende daraus folgern? Doch nur, dass ihr professionelles Arbeiten auf klaren Sach- und Rechtsgrundlagen im Zweifelsfall obsolet ist. Die Ein- stellung „Wenn sich ein Kunde öffentlich aufregt, dann zahlen wir halt.“ wird die Unter- nehmen auf kurz oder lang gute, motivierte Schadenmitarbeiter kosten.

Noch komplizierter wird es bei **Haftpflichtschäden**. Während man beim Sachschaden noch sagen kann „es trifft ja nur die Ertragslage des Versicherten“, aber die Kundenseite ist glücklich, gilt das in Haftpflicht nicht. Besonders lässt sich das in der Heilwesen- Haftpflichtversicherung zeigen:

■ BEISPIEL

Ein Patient stirbt; ein Arzt wird beschuldigt, durch einen Kunstfehler kausal für dieses tragische Ergebnis verantwortlich zu sein; die Prüfungen durch Versicherer und Arzt-Sachverständige bestätigen diese Kausalität nicht und man spricht von einem tragischen Verlauf ohne menschliches Verschulden; ein Verwandter des Verstorbenen bespielt alle medialen Kanäle mit diesem Fall und greift die Versicherung und den Arzt an; die Medien nehmen das Thema dankbar auf. ■

Wie stabil vertritt hier der Versicherer die Position der (im gegebenen Fall) eindeutigen Sach- und Rechtslage? Ein Einknicken gegenüber der Öffentlichkeit bedeutet nämlich zugleich auch „Parteienverrat“ am Versicherungsnehmer, dem Arzt. Dieser wird mit dem Einknicken des Versicherers zum kausalen Auslöser eines Todesfalls – mit vielfältigen persönlichen Konsequenzen. Die „Öffentlichkeitsarbeit“ kann so also bis zum lokalen faktischen Berufsverbot führen.

Die seriöse Strategie eines Versicherers kann hier nur darin liegen, selbst in einem solchen herausfordernden Fall die Fahne der „Sach- und Rechtslage“ hochzuhalten. Aber es erfordert umfangreiche **begleitende Maßnahmen** der Transparenz und kommunikativen internen und externen Aufbereitung – und das noch in einem Feld, wo Regeln des Datenschutzes besonders sensibel angewendet werden müssen.

Neben allen fachlichen Ableitungen erhält die Einordnung der Regulierung nach „Sach- und Rechtslage“ also auch Dimensionen, wie sich ein Versicherungsunternehmen im Markt positioniert und differenziert. Bezogen auf obigen Beispielfall aus Heilwesen ist nachvollziehbar, dass es einen regen Austausch in der Ärzteschaft gibt, welcher Versicherer das Rollenspiel hier wirklich beherrscht ...

14.2 Kundenorientierung

Kundenorientierung ist einer der drei „klassischen“ Dimensionen, an denen sich das Schadenmanagement ausrichtet. Für ein Versicherungsunternehmen geht es bei der Kundenorientierung darum, die Beziehungen zu den Kunden zu stärken, deren Zufriedenheit zu steigern und langfristige Kundenbindungen zu etablieren. Da die Abwicklung eines Schadens als der „**Moment der Wahrheit**“ gilt, in dem sich zeigt, was der Versicherungsschutz wert ist, kommt der Kundenorientierung in Schaden eine besondere Bedeutung zu. Eng mit Kundenorientierung ist die Serviceorientierung verbunden; sie beschreibt die generelle Haltung des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden. Alle Handlungen sind dabei so auszurichten, dass sie sich stabil, verlässlich und umfassend an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten.

Fragt man Kundinnen und Kunden danach, ob sie sich kundenorientiert von ihrem Versicherungsunternehmen behandelt fühlen, geht es nicht nur um eine als angemessen empfundene Entschädigungszahlung im Schadenfall, sondern auch um Punkte wie

Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Qualität und Fachkenntnis, wertschätzender und empathischer Umgang. Es gibt dabei also eine sachliche und eine emotionale Ebene. Im besten Fall wurde am Ende des Kundenkontakts mit der Schadenabteilung ein sachliches Anliegen erfolgreich abgeschlossen und der Kunde hat sich dabei wohlfühlt.

14.2.1 Kundenerlebnisse

Befragungen, Kommentare aus sozialen Medien oder auch der persönliche Austausch im Freundes- und Bekanntenkreis zeigen immer wieder, dass Kundenorientierung fast jedes (Versicherungs-)Unternehmen als Marketingansatz längst entdeckt hat, in der Umsetzung aber noch einiges zu tun ist. Praktische Ansätze im Schadenmanagement:

- **Erreichbarkeit:** Viele Anliegen kann man gut telefonisch erledigen. Leidiges Thema ist aber die Erreichbarkeit. Berichte über lange Wartezeiten mit schwer erträglicher Hintergrundmusik gibt es vielfältig.

Auch die Aussteuerung zum richtigen Ansprechpartner im Unternehmen funktioniert nicht immer gut. Ärgerlich ist es, wenn man nach zum Beispiel 20 Minuten Wartezeit einfach aus der Warteschleife rausgeworfen wird. Wenn der Kontakt erfolgreich hergestellt ist, kommt es darauf an, kompetente Ansprechpartner zu haben, die tatsächlich weiterhelfen können – also einen Schaden-Mitarbeitenden mit Entscheidungsfähigkeit, Kompetenz und passender Spartenansiedlung.

- **Zuhören:** Sowohl sachlich wie emotional ist Zuhören für ein gutes Kundenerlebnis elementar. Was will der Kunde genau? Was ist seine Situation? Was ist passiert, was beschädigt? Schadenmitarbeitende, die zu früh alles schon zu wissen meinen, sind da weder sachlich noch emotional hilfreich.

Zu bedenken ist immer, dass viele Schadenfälle für geschädigte oder haftende Kunden Stressfälle besonderer Art sind. Das empathische „Abholen“ ist deshalb besonders wichtig und kann den Dialog direkt auf das richtige „Gleis“ bringen.

- **Service Online:** Mit Fortschreiten der Digitalisierung der Wirtschaft gibt es auch in Richtung Schadenabteilungen vermehrt Kontaktmöglichkeiten über Webanwendungen und digitale Chats. Das kann gut funktionieren, führt aber zur Ablehnung, wenn die Bedienung zu kompliziert ist, wenn nur wenige Standardfälle eingegeben werden können oder wenn ein Abzweigen zur telefonischen Weiterberatung gar nicht möglich ist.
- **Fachlichkeit:** Versicherung bleibt ein erklärungsbedürftiges Gut, insbesondere im Schadenfall. Insofern ist die fachlich-kompetente Begleitung im Schadenfall von großer Bedeutung. Die Herausforderung heute und noch mehr in der Zukunft: Fachlichkeit effizient erbringen, für einfache standardisierte Fallkonstellationen auch IT-Prozesse nutzen, aber den angemessenen Absprung in die individuelle Begleitung richtig konfigurieren. Gerade „Service-Versicherer“ können hier punkten – oder besonders enttäuschen.

- **Kundenrückmeldungen:** Das gezielte Aufnehmen von Kundenrückmeldungen bis hin zu Beschwerden ist ein wertvolles Instrument zur Verbesserung von Kundenerlebnissen. Wenn Kundinnen und Kunden in der schwierigen Beschwerdesituation nach einem objektiv oder subjektiv ungünstig gelaufenen Schadenfall gut und professionell behandelt werden, schafft das Vertrauen und erhöht die Kundenbindung [siehe hierzu gesonderten Abschnitt 12.6 „Qualitäts- und Beschwerdemanagement“].

14.2.2 Kundenorientierung im Schadenmanagement

- **Mitarbeiterorientierung:** Kundenorientierung fängt immer bei der Mitarbeiterorientierung an. Dies gilt bei der anspruchsvollen Arbeit in einer Schadenabteilung besonders. Mitarbeitende, die sich nicht wohl fühlen, die schlecht behandelt werden, wo es an Aus- und Weiterbildung mangelt, wo die Arbeitsbedingungen grenzwertig sind und insgesamt ein schlechtes Betriebsklima herrscht, werden selten am Telefon oder bei großen Schadenfällen vor Ort mit Begeisterung das Unternehmen vertreten und mit hohem Engagement auch den kompliziertesten Schadenfall lösen. Für eine dauerhafte und erfolgreiche Kundenorientierung müssen also diese internen Faktoren stimmen.

In einer Schadenabteilung besonders zu beachten: Passende Schadentaktung (siehe Schadencontrolling) und passender Mitarbeitertypus. Kommunikative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit und -bereitschaft sind dabei ganz vorne zu nennen. Die Anforderungsprofile variieren dabei nach Sparten.

- **Prozesse kundenorientiert denken:** Prozessoptimierungen können gerade in Schadenabteilungen von Versicherungsunternehmen ein wesentlicher Faktor für den fühlbaren Unterschied sein.

■ BEISPIEL

Die Abfrage von Informationen bei einer Schadenmeldung sollte die Situation des Kunden berücksichtigen (Steht er mit dem Auto mit einem Schaden auf dem Seitenstreifen einer Autobahn? Umspielt Leitungswasser aus der geplatzten Rohrleitung seine Füße? Steht das Lager der Firma im Vollbrand?). Vor allem wichtig: Vorhandene oder schon gemeldete Daten sollten nicht wiederholt abgefragt werden. Auch das positive Erlebnis, als Kunde erkannt zu werden, sollte gefördert werden (*„Ja Frau Schmitz, ich sehe, Sie haben seit 10 Jahren Ihre ganzen Versicherungen rund ums Haus bei uns; der Wasserschaden betrifft Ihre Hausrat- und Gebäudeversicherung – beides ist ja bestens vorhanden ...“*). ■

Letztlich ist diese Forderung, alle Prozesse kundenorientiert zu denken, Kernelement der organisatorischen Gestaltung aller Prozesse im Schadenmanagement und darüber hinaus im gesamten Versicherungsunternehmen. Wegen der herausragenden Bedeutung tritt dieses Thema auch an vielen Stellen im vorliegenden Werk auf.

- **Vertrauen schaffen:** Haben Kundinnen und Kunden das Gefühl, es geht nur um die eigene Gewinnoptimierung für das Versicherungsunternehmen oder einem seiner Repräsentanten, kann kein Vertrauen entstehen. Kundinnen und Kunden erwarten eine faire Beratung, passend zur Situation. Neben dem Inhalt gilt hier wie immer im Leben: „Der Ton macht die Musik“. Freundliche Ansprache, Eingehen auf die Fragen, für den Kunden verständliche Sprache ...
- **Die Leistung muss stimmen und angemessen vermittelt werden.** Die Prozesse können noch so gut gestaltet sein, die Kommunikation noch so freundlich: Wenn Produkt/Leistung nicht stimmen, wird es schwierig. Deswegen gehört es zum generellen Ansatz jeder Kundenorientierung, stetig Produkte/Leistungen zu überwachen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Die Leistung in Schaden steht dabei in doppelter Hinsicht auf dem Prüfstand, nämlich als Leistung der Abwicklung des Schadens selbst sowie die Leistungsfähigkeit des Versicherungsprodukts, dessen Eignung für die Bedürfnisse des Kunden sich im Schadenfall besonders deutlich zeigt.

Hier liegt eine besondere Herausforderung in Schaden, veranschaulicht an den klimabedingt zunehmenden Überschwemmungsschäden: Wenn nur rund 50 % der Kundinnen und Kunden die hierfür notwendige Elementarschadendeckung haben, bedeutet das auch, dass viele Schadenregulierungen mangels Deckung abgelehnt werden müssen – und das in zum Teil existentiellen Schadenkonstellationen. Schadenmitarbeitende können eben keinesfalls Deckungsnotstände durch eigenes beherztes Entscheiden ausgleichen. So ist es auch eine wichtige Aufgabe, die genaue Leistung sowie auch Grenzen zu vermitteln.

- **Hat der Kunde immer Recht?** Es gibt einen in der Regel recht kleinen Anteil von Kunden, die immer nörgeln, alles besser wissen, mit nichts zufrieden sind und selbst professionellste, kundenorientierte Mitarbeitende im Schadenmanagement an die Grenzen bringen. Gilt auch hier der alte Grundsatz „Der Kunde hat immer Recht“? Im Sinne einer Mitarbeiterorientierung wird dieses Prinzip heute in diesen Grenzbereichen relativiert. Wer ausgerechnet unvernünftigen, beratungsresistenten Kunden immer Recht gibt, setzt sie über die eigenen Mitarbeitenden und provoziert oberflächliche Freundlichkeit, aber nicht professionelle Beratungsqualität und echte Kundenorientierung. Man darf sich also im Ausnahmefall auch von Kunden „trennen“.
- **Kennzahlen:** Mit zahlreichen Servicekennzahlen verschafft man sich im Schadenmanagement eine Indikation über den Stand der Kundenorientierung. Aus direkten Befragungen erhält man die Rückmeldung, wie es wirklich angekommen ist. Eine besonders wichtige branchenübergreifend genutzte Kennzahl ist seit Jahren der NPS. NPS steht dabei für „Net Promoter Score“ und misst, inwiefern Kundinnen und Kunden ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfehlen würden (siehe auch Abschnitt 2.4).

14.3 Service- und Unterstützungsleitungen

Die Kernleistung von Schadenabteilungen liegt in der zügigen Abwicklung von Schäden mit abschließenden Entschädigungszahlungen bzw. Abwehr unberechtigter Ansprüche. Was darüber hinausgeht, kann man als Service- und Unterstützungsfunktionen einordnen, auch wenn die Abgrenzung in der Praxis nicht sehr scharf gezogen wird. Manchmal spricht man bei den Einheiten für die Schadenregulierung auch von „Schadenservice“ und hat damit Kern- und Servicefunktionen bereits sprachlich verbunden.

Gerade dann, wenn die Differenzierungsmöglichkeiten durch das verkaufte Produkt „Versicherung“ deutlich schwerer fallen als bei materiellen Produkten, ist die Aufladung mit Service- und Unterstützungsleistungen in der gesamten Wertschöpfungskette und während der kompletten Customer Journey wichtig. Dies gilt damit auch für alles, was mit Schaden zu tun hat.

Es nützt allerdings wenig, besonders einfallsreiche Sonderservices und spezifische Leistungen anzubieten, wenn die Basis nicht stimmt. Bei Schaden heißt die Basis stark zusammengefasst (Details siehe die vorigen Abschnitte):

- Gute Erreichbarkeit mit Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit der Mitarbeitenden.
- Differenziertes Spartenwissen (eine einzige Haftpflichtschadenabteilung ist nicht ausreichend, wenn Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Firmenhaftpflicht und Sparten der Berufshaftpflicht abgewickelt werden sollen).
- Vor-Ort-Abwicklungen mit eigenen Außenregulierern.
- Spezifisches Netz aus Anwälten und Dienstleistern.
- Professionelles Kumulmanagement für Privat- und gewerbliche Kunden.
- Stetig gut aktualisiertes Wissen zu den eigenen Produkten und zu für die Regulierung relevanten Urteilen.
- Professionelles Qualitäts-, Betrugs- und Beschwerdemanagement.
- Stetige Auskunftsfähigkeit zu allen Schaden-KPIs.

Wenn das gesichert ist, ist man als Kundin oder Kunde in „guten Händen“. Was gibt es also „on top“ als Service- und Unterstützungsleistungen aus Schadenbereichen? Einige Ansätze:

- **Schadenprävention:** Ein Schaden, der vermieden werden kann, ist für eine Firma wie für einen Privathaushalt besser als jeder noch so gut regulierte Schaden. Die Versicherungswirtschaft hat hier schon seit Jahrzehnten daran gearbeitet, zum Beispiel: Ladungsmanagement für LKWs; Aufbau angemessener Brandschutzeinrichtungen mit Sprinklerung, Komplextrennungen, Meldeschaltungen usw.; Sicherung

gegen Einbruchdiebstahl; Vorsorge vor Leckage, Starkregen, Überschwemmungen; Beratung zu IT-Sicherheit; Verminderung Betrugsrisiken für Unternehmen; Qualifizierung von Firmen-Mitarbeitenden im Risikomanagement; ganzheitliche Risikoansätze für private Häuser mit SmartHome-Technologie. Diese Ansätze werden stetig ausgebaut und dabei immer mehr neue Technologien genutzt. Angesichts der hohen Schadenzahlungen für Leitungswasserschäden ist der Ausbau von Leckageortungssystemen bei Privatkunden ein Beispiel solcher technikunterstützten Ansätze.

- **Ausrichtung auf Nachhaltigkeit** (siehe auch Abschnitt 14.5): In der Abwicklung von Schadenleistungen kann eine Schadenabteilung ihr Know-how zu nachhaltigen Reparaturen, energetischen Sanierungen, Einsatz gebrauchter Teile usw. einbringen und damit für nachvollziehbare Beachtung der ESG-Kriterien sorgen.
- **Wetterwarnungen und Kumulmanagement:** Oft in Zusammenarbeit mit Wetterdienstleistern werden spezifische Warnungen vor Unwettern an Kunden ausgesendet. Wenn sich ein Unwetter als großer Kumulschaden niedergeschlagen hat, kann aus der Kombination von Bestands- und Wetterdaten die Kumulschadenabwicklung schneller und zielgerichteter anlaufen.
- **Optimierungen im Hinblick auf Betriebsunterbrechungen:** Erfahrene Schaden-Außenregulierer haben oft ein umfangreiches Know-how, wie man nach Schadenfällen durch geeignete Maßnahmen Betriebsunterbrechungen zeitlich minimiert; dies ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern in manchen Branchen auch eine Existenzfrage. Dieses Know-how kann auch für Unternehmen präventiv eingesetzt werden, indem Engpassfaktoren ermittelt und dazu spezifische Maßnahmen geplant werden.
- **Transparenz-Service:** Wo die technischen Entwicklungen viele Möglichkeiten eröffnen und zugleich sichtbar Bedarf ist, liegt in der Transparenz der Schadenabwicklung. In welchem Stadium befindet sich mein Schaden? Welche Termine gibt es? Müssen Belege beigebracht werden und wenn ja welche? Dabei hat es große Vorteile (für Versicherer und Kunden), wenn diese Informationen über Apps oder Web-Portale verzögerungsfrei und jederzeit abgerufen werden können.
- **Automatisierte Schadenmeldungen:** Daten- und sensorgestützte Systeme können in bestimmten Konstellationen praktisch automatisiert eine Schadenmeldung generieren. Beispiel sind hier alle Formen der Verspätungen von Verkehrsmitteln, die Zahlungen auslösen. Bei dieser Konstruktion von im Vertrag technisch verankerten automatisierten Schadenmeldungen spricht man oft auch von „Smart Contracts“.
- **Hilfen in der Schadenabwicklung:** Die operativen Unterstützungen bei der Abwicklung eines Schadenfalles könnten ausgebaut werden, auch bei der Nutzung von Basisfunktionen aus Schaden – etwa im Hinblick auf die stärkere Begleitung von älteren Menschen bei der Schadenabwicklung.

Diese Aufzählung lässt sich ohne Weiteres noch fortsetzen. Ein Gedanke zum Schluss: Wie bei vielen materiellen und immateriellen Produkten gilt auch hier, dass erst eine besondere Qualität entsteht, wenn alle Komponenten **gut aufeinander abgestimmt** funktionieren. „Viel hilft viel“ ist also nicht unbedingt die richtige Strategie. Die gute Vernetzung und verlässliche Funktion der Basiselemente von Schaden mit zusätzlichen Service- und Unterstützungsleistungen führen erst zu einem wirklichen Fortschritt. Dabei ist es wichtig, „verlustfrei“ und einfach zwischen Wegen wechseln zu können. Dies gilt etwa im Hinblick auf elektronische Abwicklungen einschließlich Tracking und dabei zu jeder Zeit die Möglichkeit zu haben, auf persönliche kompetente Beratung zu wechseln, ohne alles zu wiederholen, was schon elektronisch gut aufgenommen wurde.

14.4 Aspekte der digitalen und technologischen Entwicklungen

Unter der Überschrift „Technische Umsetzbarkeit und Digitalisierungsaspekte“ wurden im Abschnitt 9.8 viele Aspekte der Digitalisierung in Versicherungsunternehmen bereits angesprochen – mit Bezug zu Produkten, in vieler Hinsicht aber auch allgemeingültig. Mit Hinweis darauf sollen im Folgenden nur Punkte näher beleuchtet werden, die einen besonderen Bezug zur IT-Anwendung in Schadenbereichen haben.

14.4.1 Entwicklung IT-Systeme mit Schadenbezug

Telefonieunterstützung

Trotz aller digitalen Prozesse wird erwartet, dass speziell in Schaden die Telefonie zwischen Kunden und Schadenmitarbeitenden auch in Zukunft eine große Rolle spielt – zur Begründung siehe Abschnitt 12.1.3 und hier die Vertiefung „Telefonie vor Schrift“. Dies gilt vor allem für den Schritt der Schadenaufnahme. Daraus ergeben sich besondere Anforderungen an die IT:

- Die Telefoniesteuerung mit **ACD-Anlagen** und ausgefeilten Routings, aussagekräftigem Monitoring und vielfältigen statistischen Auswertungsmöglichkeiten ist Standard für Schadenabteilungen. Dies wird einerseits weiter benötigt, ist aber in Richtung „Systemintegration“ weiter auszubauen. Denn trotz der Betonung der Telefonie in manchen Schadensschritten werden sich digitale Wege weiter verbreiten und so sollte der schnelle Wechsel zwischen Zugangswegen möglich und technisch integriert unterstützt werden.

- Für die Gestaltung von Systemen zur Schadenbearbeitung ist besonders darauf zu achten, dass sich die Menüs genau an den **Abfolgen telefonischer Schadenbearbeitung** orientieren und auch die Schnelligkeit dieser Prozesse berücksichtigen. Dies bedeutet auch, dass eine zu große Vereinheitlichung der Masken über alle Sparten für die Bearbeitung kontraproduktiv sein kann, wenn sie nicht unterschiedliche Telefonprozesse nach Sparten oder Schadenkonstellationen berücksichtigt. Eine gute Lösung kann auch sein, über ein einheitliches Schadensystem unterschiedliche Schnelldialog-Maskenfolgen zu legen – für die jeweiligen Schadensituationen.
- Für die Kundenakzeptanz in Folgeschritten ist es von großer Wichtigkeit, dass bisher **aufgenommene Sachverhalte** sehr schnell vom Bearbeiter aufgenommen werden können, damit er sofort auf dem Stand der Bearbeitung ist. Ein Kunde, der bereits bekannte/mitgeteilte Inhalte wiederholen muss, fühlt sich in der Regel nicht gut behandelt. Bei Schadenbearbeitungen in Massensparten nach „Process-Owner-Prinzip“ (unterschiedliche Geschäftsvorfälle zu einem Schaden werden von unterschiedlichen Mitarbeitenden wahrgenommen) kommt dieser Ausgestaltung besondere Bedeutung zu; wenn dies nicht gelingt, wird von Kunden regelmäßig auch in solchen Sparten eine Bearbeitung nach dem „Case-Owner-Prinzip“ (feste Sachbearbeiter) gefordert.

Dunkelverarbeitung und Kommunikation

Aus dem vorigen Punkt der Telefonie-Einbeziehung in Schaden ergibt sich, dass komplett „verdunkelte“ Prozesse nicht durchgängig in Schaden auftreten. Daraus sollte allerdings nicht der Fehlschluss gezogen werden, dass es keine automatisierten Prozesse gibt. Es ist nur zwischen kompletten Dunkelverarbeitungen ohne Eingriff durch Mitarbeitende und „teilverdunkelten“ Prozessen zu unterscheiden, bei denen sinnvoll aber auch Prozessschritte automatisiert werden können.

Einige Beispiele und Punkte:

- **Zahlungsauslösung bei vorgegebenen Parametern:** Schon heute vorhanden und mit Sicherheit im weiteren Ausbau sind durch bestimmte Parameter gesteuerte Schadenprozessschritte. Dies geht bis hin zu Zahlungsauslösungen.

■ BEISPIEL

Ein Schaden wird telefonisch aufgenommen, eine Schadennummer vergeben, die Deckung bestätigt und eine plausible Schadenhöhe im System eingestellt. Nun kommt die abschließende Rechnung elektronisch per Mail oder im Portal mit der richtigen Schadennummer rein und liegt unterhalb der Reservehöhe. Dann kann und sollte ein Schadensystem die Zahlung auslösen. ■

- **Vollautomatisierte Kleinschadenprozesse** mit Parametersteuerung und Eingaben über Schadenportale.

- Steuerung der **Kommunikation mit Kunden, Dienstleistern, Regulierern und Anwälten**: Speziell bei größeren Schäden oder in Kumulsituationen ist die effiziente Beauftragung und Informationsweiterleitung an andere Regulierungsbeteiligte von hohem Wert. Je mehr diese Aufgabe systemisch unterstützt wird, desto mehr können sich Schadenmitarbeitende auf die inhaltlich komplexen Sachverhalte konzentrieren. Zur Kommunikation gehören auch alle Formen von **Feedback-Schleifen**, Bewertungen bis zu Beschwerden, die möglichst effizient erhoben werden sollen.
- Zu steuern ist auch, an wen der **Schaden geroutet** wird. Sowohl die ACD-Anlage für die Telefonie wie auch die IT-Schadeninfrastruktur müssen mehr denn je ein qualitativ hochwertiges Routing unterstützen, bei dem hinterlegte Mitarbeiterskills, vorhandene Kapazitäten und typisiertes Schadenaufkommen genau berücksichtigt werden.
- Wesentlich für die korrekte und effiziente IT-gestützte Schadenbearbeitung ist die **Versorgung mit den richtigen Daten**. Ein Großteil der im Schadenfall benötigten Daten liegen in Vertriebs- oder Betriebs-Bestandssystemen. Die Kunst liegt nun darin, die Daten nicht in Schadensystemen zu doppeln, aber schadenrelevante Daten in Schadenprozesse automatisiert zu integrieren bzw. für den Schadenmitarbeitenden sichtbar zu machen.
- Im Zusammenspiel mit Bestandssystemen wird die Anforderung (und IT-Lösung) immer weiter in die Richtung gehen, dass **Schadenursachen und Entschädigungsbeiträge Produkten, Produktbausteine oder gar Klauseln zugeordnet werden müssen**. Dies ist für die Produktentwicklung einschließlich aktuarischer Komponenten von hoher Bedeutung.

Trotz noch mancher Skepsis: Digitale und technologische Entwicklungen (einschließlich KI) werden die Schadenregulierung in der Sachversicherung stark verändern, indem sie Prozesse weiter automatisieren¹, die Effizienz steigern und die Genauigkeit der Schadenbewertungen verbessern. Und damit rücken spezielle Lösungen auch immer näher an Kundinnen und Kunden heran und führen zu einer schnelleren, genaueren und effizienteren Schadenregulierung, die sowohl den Versicherern als auch den Kunden zugutekommt². Die wesentlichen Herausforderungen sind die Integration neuer Technologien in bestehende Systeme und die Schulung von Mitarbeitenden im Umgang mit diesen Technologien. Und hierbei gilt es auch daran zu erinnern, dass Technologie das menschliche Element nicht ersetzen, sondern ergänzen wird.

■ NOCH ZWEI BEISPIELE DAZU:

Effizienz und Flexibilität: Ein Beispiel ist die digitale Schadenregulierung mittels Videoinspektionen. Kunden können Schäden über ihr Smartphone melden und dokumentieren, während Schadenma-

¹ Siehe <https://www.versicherungsforen.net/schaden-leistung/entwicklungsbereiche-im-schadenmanagement>, zuletzt abgerufen am 29. November 2024.

² Siehe <https://www.adesso.de/de/news/blog/kuenstliche-intelligenz-in-der-schadenregulierung-prozessoptimierung-und-hoehere-genauigkeit.jsp>, zuletzt abgerufen am 29. November 2024.

nager den Prozess aus der Ferne steuern und bewerten. Dies spart Zeit und reduziert die Notwendigkeit von Vor-Ort-Besuchen.

Ganzheitliche digitale Services: Ein weiteres Beispiel ist das digitale Schadenmanagement eines großen Schadendienstleisters, das maßgeschneiderte, digitale Services für Versicherungen und Fuhrparkbetreiber bietet. Diese Services umfassen die Schadenerfassung via Online-Portal, KI-gestützte Ersteinschätzungen und Sachverständigengutachten. Solche ganzheitlichen Ansätze unterstützen den gesamten Prozess der Schadenabwicklung und bieten flexible Lösungen, die an die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden können³. ■

Expertensysteme

Es gibt Schadenbereiche, bei denen zunächst viele Fachleute sagen: „Hier wird es keine Digitalisierung geben, kaum technischen Fortschritt“. Dies sind vor allem Sparten, bei denen fachliche, versicherungstechnische und juristische Aspekte eine so **hohe Komplexität** haben, dass immer die Bearbeitung im persönlichen Kontakt mit hochqualifizierten Schadenmitarbeitenden erforderlich sein wird.

Aber auch hier ist mit digitaler Unterstützung zu rechnen. Der Weg ist dabei aber eher nicht die direkte digitale Unterstützung oder Abwicklung beim Kunden, sondern vielmehr die Etablierung von digitalen Komponenten bei den Schaden-Mitarbeitenden.

- Die **Heilwesen-Haftpflichtsparte** als anspruchsvolle Berufshaftpflichtversicherung ist dafür ein Beispiel. Für die nächsten Jahre wird keiner erwarten, dass Ärzte im Self-Service Schadenfälle (meistens ja Beschuldigung des Begehens eines ärztlichen Kunstfehlers) an ihren Versicherer melden und die Abwicklung von einer KI vornehmen lassen. Die Schadensituation ist hier allein schon von der Dramatik oft so aufgeladen, dass die emphatische Entgegennahme der Schadenmeldung an sich durch eine hochqualifizierte Fachkraft von hohem Wert ist.

Die technologische Entwicklung geht in derartigen Sparten deshalb in Richtung „Expertensysteme“. Angewandt auf das Beispiel Heilwesen: Eine Schadenmeldung kommt zu einer bestimmten medizinischen Konstellation herein; IT-gegebenenfalls KI-unterstützt bekommt der Schadenmitarbeiter sofort eine Einschätzung hinsichtlich der möglichen Schadenausprägungen der Höhe nach, der medizinischen Kausalität und Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte. Dies decken sehr erfahrene Schadenmitarbeitende auch heute ab – aber dieses „Profiwissen“ kann auf breiterer Basis zur Verfügung gestellt werden und die Stabilität und Schnelligkeit richtiger Entscheidungen wird erhöht.

- Solche Expertenelemente sind auch in anderen Zusammenhängen möglich. Ein Beispiel könnte die **Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung** sein, bei der Haftzeit, Schadenhöhe und Schadenminderungsmaßnahmen mit Bezug zu Engpass-

³ Siehe <https://www.dekra.de/de/digitales-schadenmanagement/>, zuletzt abgerufen am 29. November 2024.

sektoren systemunterstützt dem Schadenmitarbeitenden zumindest als „Anhalt“ vorgeblendet werden.

- Ein naheliegendes Beispiel: Schadenermittlungen in der **Cyberversicherung** können unter Nutzung von technischen Expertensystemen beschleunigt und treffsicherer gestaltet werden.
- Schon etabliert, aber ausbaufähig: IT-Expertensysteme für **Schadenaußenregulierer**. Hier wird die Schadenaufnahme mit Fotos, Bemaßungen usw. ebenso unterstützt wie die Berichtsschreibung. Videos von Kameras einschließlich Drohnen werden in die Berichte integriert. Das Ganze sollte weitgehend bei der Schadenaufnahme funktionieren und wird zum Schluss an das IT-System des Innendienstes übertragen.

Schaden-Apps und Kundenportale

Schaden-Apps und Kundenportale mit ähnlichen Funktionen sind insbesondere im Privatkundengeschäft Standard. Sie sind nützlich für die Meldung von Schäden oder auch dem Abruf von Informationen. Das kann und wird sicherlich noch ausgebaut. Insbesondere ein aussagekräftiges **Schaden-Tracking** (Wie ist der Stand meines Schadens? Welche Schritte folgen? Gibt es Termine? Muss ich noch etwas einreichen?) hat noch Entwicklungsmöglichkeiten. Danebenliegend sind auch Informationen für die sachgerechte Schadenmeldung, für Prävention und nachhaltige Schadenabwicklung Themen, die weiter zu vertiefen sind.

Der Umgang mit **Wetter und Klima** dürfte eine immer höhere Bedeutung erfahren, die sich auch in diversen technischen Schadenkomponenten niederschlagen. Kundenbezogene regionale Wettermeldungen (per Push-Meldung auf die Schaden-App) mit zusätzlichen Hinweisen zur Prävention sind schon erfunden, werden sich aber sicher weiterentwickeln. Die Abwicklung von Unwetterschäden basiert in großem Umfang auf eingereichten Schadenfotos. So ist die schnelle und zutreffende Analyse von umfangreichem Bildmaterial gerade in Unwetter-Kumulsituationen eine wichtige Aufgabe von Schadenabteilungen. Und auch hier kann KI helfen – siehe folgender Abschnitt.

14.4.2 KI-Regulierung

Einen Schaden durch eine KI regulieren zu lassen ist in ersten Sparten der Praxis angekommen. Hier nutzen die Vorreiter der digitalen Schadenregulierung (zum Beispiel Krankenversicherer) ihre bereits langen Erfahrungen in diesem Bereich und lassen Leistungs- und Schadenprüfungen durch eine künstliche Intelligenz bewerten.

Eine gewichtige Grundbedingung: Der Versicherungsschutz muss sehr klar und eindeutig **normiert** sein; die Deckung darf also keinen oder allenfalls nur geringen Interpretationsspielraum bieten. In Verbindung mit einer **strukturierten Schadenaufnahme**

in einer Schaden-App oder einem Kundenportal bzw. im Zuge eines Self-Services ist dann eine intelligente Interpretation und Bewertung von Schadendaten mit Bezug zur gegebenen Deckung mit guten verwertbaren Ergebnissen möglich.

■ SCHADENBEISPIEL

Leistungsfall Krankenzusatzversicherung

Versichert ist die anteilige Erstattung von Kosten für Sehhilfen bei Veränderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 Dioptrien je Auge. Der Kunde erfasst seinen Anspruch im Kundenportal. Durch das Portal liegen die Grunddaten des Kunden in strukturierter Form vor. Der Kunde ergänzt seinen Erstattungsantrag um einen Beleg/ein Rechnungsdokument und beantragt die Prüfung und Erstattung.

Die vorliegenden Daten werden verarbeitet und durch die KI mit vorhandenen Daten zum Kunden sowie dem vereinbarten Versicherungsschutz und dem Beleg abgeglichen und korreliert – damit bewertet und ein Regulierungsergebnis abgeleitet.

Automatisiert wird eine Regulierungsschreiben erstellt und im Kundenportal abgelegt – der Kunde erhält einen Hinweis über das vorliegende Ergebnis der Leistungsprüfung. Zudem kann die Entschädigungszahlung ausgelöst werden.

Da Fälle wie im vorliegenden Beispiel häufig auftreten, kann die KI daraus lernen und gegebenenfalls auch Bedingungen ableiten, wann der Fall zu einem Sachbearbeiter ausgesteuert wird. Ein Beispiel für die Aussteuerung liegt etwa in nicht ordnungsgemäßen, nicht plausiblen Rechnungen. ■

KI-Modelle werden kontinuierlich trainiert und verbessert, um aus historischen Schadendaten zu lernen und genauere Einschätzungen zu treffen. Durch die Anwendung von Deep Learning können Computer auch unter suboptimalen Bedingungen aufgenommene Bilder auswerten, was die Genauigkeit und Transparenz des Schadenregulierungsprozesses erhöht.

Vertiefung: KI-basierte Analysen von Bildmaterial

Künstliche Intelligenz kann unterschiedlich angesetzt werden und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auch in der Abwicklung von Schäden, wo Bildmaterial zum Nachweis eines versicherten Ereignisses dem Grunde wie auch der Höhe nach herangezogen werden soll.

Ebene „Meta-Daten“

Bilddokumentationen erfolgen nahezu ausnahmslos digital und neben der eigentlichen bildlichen Information werden je nach Dateiformat zusätzliche eingebettete Informationen geliefert, die für den Schadenkontext besonders interessant sind. Zum Beispiel das Datum der Aufnahme → relevant für einen Abgleich zum Schadentag oder die Geodaten der Aufnahme → relevant für einen Abgleich zum Schadenort. In der Regel handelt es sich hier um „EXIF-Daten“ („Exchange Image File Format“), die beim Fotografieren mit dem weit verbreiteten Standardformat für Fotos „JPEG“ oder auch beim Format „TIFF“ automatisch mit dem Foto gespeichert werden.

Ebene „Bildauthentizität“

Ist das Bild echt? Bildbearbeitungen sind (auch Dank KI) auf einem nie dagewesenen Niveau, sodass schadenrelevante Veränderungen bedeutend sind. Hier die feinen Indikatoren einer Veränderung zu erfassen, ist eine Aufgabe für die KI und hilft, die Originalität der Information und damit die Anerkennung als Beleg zu validieren. Auch Manipulationen an den Meta-Daten können gegebenenfalls aufgedeckt werden.

Ebene „Bildinterpretation“

Was stellt das Bild dar? KI ist in der Lage, auch die Bildinformation zu interpretieren – also die Information auszugeben was – bezogen auf Schaden – an Schadenssituation dargestellt ist. Darüber hinaus ist aus dieser Information in der Folge zu schließen, welche Gewerke erforderlich sind; im weiteren Schritt werden dazu auch noch die zu erwartenden Kosten kalkuliert.

Auch die KI-basierte Analyse hat Ihre Grenzen und kann nur aus den vorliegenden Informationen interpretieren. Je mehr an Daten einbezogen werden, desto genauer wird das Ergebnis und liefert eine zusätzliche Basis nicht nur für die Schadenbearbeitung, sondern auch für Spezialdisziplinen in Schaden wie zum Beispiel der Betrugsabwehr. Die weiter rasante Entwicklung wird die bestehenden Anwendungsgebiete festigen und weitere neue ermöglichen.

Nicht nur Fotos von Schadenstätten sind für KI-Analysen geeignet. Auch KI-Analysen zu Bildmaterial in der Medizin (aus MRT, Röntgen usw.) sind von zunehmender Bedeutung – für Ärzte, aber auch in der Heilwesen-Haftpflichtversicherung.

14.5 Aspekte der Nachhaltigkeit

Das Prinzip der Nachhaltigkeit kennen wir schon aus der Produktentwicklung und Zeichnungspolitik (zu den Grundlagen siehe Abschnitt 9.9) sowie aus den Vertriebsthemen (siehe 3.3 und 6.3). Dort ist es bei Proximus und in der gesamten Versicherungswirtschaft ein großes Thema. Aber in Schaden?

Der Vorstand von Proximus hat ein nachhaltiges Wirtschaften generell für alle Bereiche, für die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens vorgegeben – also auch für das Schadenmanagement. Bei der Weiterentwicklung der Prozesse im Schadenmanagement sind unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen:

- **Prävention:** In vielen Typen von Schäden werden Güter vernichtet. Da unnötige Güterproduktion zu vermeiden ein großer Hebel für die Nachhaltigkeit ist, ist nahelegend: (Sach-)Schäden, die gar nicht erst auftreten, haben eine positive Nachhaltigkeitswirkung. Schadenprävention ist somit ein Faktor, der unbedingt auch zum nachhaltigen Schadenmanagement zählt.

Ein wichtiger Ansatz von Präventionen ist, **aus Schadenfällen zu lernen**. Insofern sind die Rückmeldungen aus Schäden nicht nur an das Schadenmanagement,

sondern auch an Kunden, Vertrieb und Produktmanagement wertvoll und sollten systematisiert werden.

Zur Prävention können auch **technische Hilfsmittel** wie Sensoren, Telematik, Wetter- und Warn-Apps, durch KI-optimierte Steuerungen eingesetzt werden. Beispiel App-Nutzung: Der systematische Einsatz von Warn-Apps wie NINA und KATWARN unterstützt rechtzeitige Vorbereitungen auf Unwetter; ein Schritt weiter geht es, wenn Versicherer detaillierte Wetterinformationen mit ihrem Kundenbestand verbinden und bei drohendem Unwetter gezielt automatisch ihre Kunden informieren.

- **Reparatur statt Ersatz:** Reparieren und „Re-use“ sind wichtige Nachhaltigkeitsansätze, die auch für die Schadenabwicklung interessant sind.
 - Erste Frage muss immer sein: Kann man den Schaden professionell reparieren? Dies gilt schon bei kleinen, aber wertigen Gegenständen wie etwa Smartphones, Notebooks, Tablets; durch Schadenfälle beschädigte Bildschirme lassen sich hier oft reparieren.
 - Ganz großes Thema ist das Reparieren naturgemäß bei Autos. Hier stellt sich die besondere Frage, welche Teile bei der Reparatur verwendet werden. Dürfen es auch geprüfte **Gebrauchteile** sein? Im Sinne der Nachhaltigkeit ist dies wünschenswert; Sicherheit, Optik und auch Designschutz von Herstellern können die Möglichkeiten aber einschränken.
- **Zerstörungsfreie Prüfungen:** In der Schadenabwicklung selbst können aus Prüfungen selbst auch Güterbeschädigungen erzeugt werden, etwa bei Leckortungen. Wenn diese Beschädigungen durch Nutzung anderer Techniken reduziert werden können, hat auch dies Nachhaltigkeitswirkung.
- **Energiebedarf:** In den Klima-/Nachhaltigkeitsdiskussionen spielt der Energieverbrauch zu Recht eine große Rolle. Besonders energieintensiv sind **Gebäudetrocknungen** nach großen Wasserschäden. Die Trocknungen werden auch in Zukunft benötigt, durch häufigere und größere Wasserschäden aufgrund klimabedingte Überschwemmungen sogar eher vermehrt. Was sich aber positiv verändert hat, ist der Energiebedarf der Trocknungsgeräte. Hinzu kommt, dass die Steuerung der Geräte durch genaue Luftmengensteuerung und Feuchtigkeitsmessung immer besser wird.
- **Verbesserter Wiederaufbau:** Bei großen privaten wie gewerblichen Gebäudeschäden geht es vermehrt auch darum, beim Wiederaufbau die Nachhaltigkeit zu verbessern. Kosten für den Wiederaufbau und Nachhaltigkeit können versicherungstechnisch aber teilweise auch konkurrieren.
- **Optimierte Einsatzplanungen und E-Fahrzeuge:** Viele Schäden erfordern den Einsatz vor Ort – in der Regel mit Anreisen per Auto. Das verursacht auch CO₂-Belastungen, die es zu begrenzen gilt. Ansätze:
 - Optimierte Einsatzplanungen,

- Nutzung von E-Autos und Hybridfahrzeugen,
- Firmeneigene Energieerzeugung durch Photovoltaik und Nutzung der Energie für Ladestationen,
- Reisereduzierungen durch Video-gestützte Besichtigungen.
- **Nachhaltige Schadenregulierung bei Dienstleistern:** Viele Themen betreffen nicht nur die Versicherungsunternehmen, sondern ebenso ihre Dienstleister. Einsatzplanungen oder Trocknungen sind typische Themen auch bei Dienstleistern. Die Auswahl von Dienstleistern, die Nachhaltigkeitsaspekte angemessen berücksichtigen, gehört damit auch zum Nachhaltigkeitsvorgehen im Schadenmanagement.
- **Abwicklung Naturkatastrophen:** Unter Fachleuten unstrittig ist, dass klimabedingte Naturkatastrophen als Unwetter-Kumule vermehrt auftreten werden – wie schon in den letzten Jahren deutlich. Dies wird man nicht zurückdrehen können, sondern allenfalls das wachsende Ausmaß begrenzen, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Insofern muss man die Vorbereitung zur Abwicklung von Naturkatastrophen im Schadenmanagement mit zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen zählen. Professionelle Kumuleinsatzplanungen sowie auf Schnelligkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Schadenmaßnahmen sind hier erforderlich.
- **Aus- und Weiterbildung:** Viele Aspekte der Nachhaltigkeit entwickeln sich mit großer Dynamik – sowohl hinsichtlich der Notwendigkeiten als auch im Hinblick auf die Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es, in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in Schaden zu investieren, um Maßnahmen auf dem aktuellen Stand der Möglichkeiten in der Praxis ergreifen zu können.

Die vielen Aspekte machen nachvollziehbar, dass das Schadendreieck „Ertrag – Effizienz – Kundenorientierung“ immer häufiger durch die Dimension „Nachhaltigkeit“ ergänzt wird. Modernste Variante ist hier das Fünfeck, in dem als weitere Dimension die Mitarbeiterorientierung einbezogen wird (siehe Abschnitt 13).

Die folgende Tabelle zeigt stichwortartig zusammengefasst die Nachhaltigkeitsaspekte, die in den verschiedenen Abschnitten thematisiert wurden:

Themenübersicht Nachhaltigkeit	
Vertrieb/Produkt/Zeichnung	Schaden/Leistung
(Nicht-)Zeichnung fossile Risiken	Nutzung Gebrauchtteile
(Nicht-)Zeichnung Kernkraft	Reparatur statt Ersatz
Unterstützung Transformation	Umweltfreundlicher Wiederaufbau
Versicherbarkeit Naturkatastrophen	Prävention
„Nachhaltige“ Produktbausteine	Auswahl Dienstleister
IDD-Weiterbildungsstrategie	Zerstörungsfreie Prüfungen
Vertriebs- und Produktstrategie	Energiebedarf reduzieren (Trocknen)

Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen	Optimierung Kumulmanagement
Kapitalanlage in nachhaltige Unternehmen	Video-Schadenaufnahme ohne Reisen
Nachhaltigkeit im Versicherungsbetrieb	
Mobilitätsplanung: Reisen reduzieren, E-Autos ...	
Hardwarenutzung: Längere Laufzeiten, Geräte refurbished ...	
Soziales: Arbeitnehmerrechte, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Weiterbildung ...	
Nutzung PV-Anlagen, Verbrauchsreduzierung...	
Gesetze, Regeln, Vereinbarungen	
Netzwerk „Principles of Responsible Investments (PRI)“ (2006). Seit 2021 ist der GDV „Supporting Partner“ von PRI. Mit den PRI erfolgt eine freiwillige Selbstverpflichtung auf die ESG-Kriterien.	
Non-Financial Reporting Directive (NFRG) der EU (2017)	
„Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ (2021)	
Technischen Regulierungsstandards (RTF) zu obigen Offenlegungspflichten (2022)	
Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz (2022)	
„Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)“, durch die „Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)“ (2023)	
Nachhaltigkeitspositionierung. Der Beitrag der deutschen Versicherungswirtschaft zum Klimaschutz (2023)	
Renaturierungsgesetz (2024)	

Tabelle 14.1: Übersicht Nachhaltigkeit

14.6 Ökonomische Aspekte

Dass die Schadenbearbeitung eine hohe ökonomische Bedeutung für jedes Versicherungsunternehmen hat, ist unmittelbar einleuchtend: Entschädigungszahlungen in der Kompositversicherung, Kosten der Abwehr unberechtigter Ansprüche insbesondere in Sparten der Haftpflichtversicherung, Todes- und Erlebensfalleistungen in der Lebensversicherung sowie Zahlungen für versicherte medizinische Behandlungen in der Privaten Krankenversicherung bilden typischerweise **die größten Ausgabepositionen für Versicherungsunternehmen**. Diese Kosten werden von Schaden- und Leistungsabteilungen verantwortet.

„Ökonomisch“ wird auch mit dem Begriff „Sparsamkeit“ verbunden. Hier zeigt sich die besondere Herausforderung in Schaden: Einerseits ist sparsames Wirtschaften bezogen auf Betriebs- und Schadenkosten erwünscht und Teil der Zielvereinbarungen vieler Schadenabteilungen. Andererseits kann ein besonders sparsames Agieren – im Sinne von kleinlich – den Erfolg eines Versicherungsunternehmens gefährden. Im „Moment der Wahrheit“ – dem Eintritt eines Versicherungsfalls – erwarten Kundinnen und

Kunden eine schnelle, faire, serviceorientierte, großzügige Abwicklung. „Großzügig“ kann aus Sicht der Schadenabteilung an der „Sach- und Rechtslage“ scheitern, denn hier sind jedem Schadenbearbeiter klare Grenzen gesetzt. Die anderen drei Punkte sind aber valide. So ist die Herausforderung in Schadenabteilungen generell, fachlich hochwertige, serviceorientierte und zugleich effiziente Prozesse zu etablieren und ständig weiterzuentwickeln.

Häufig wird innerhalb der Führung von Versicherungsunternehmen diskutiert, welche **ökonomische Verantwortung Schadenleiter** mit ihren Abteilungen tragen, da sie immerhin für einen Großteil der Kosten (v. a. über Entschädigungsleitungen) verantwortlich sind. Keiner gibt so viel aus wie Schaden-/Leistungsabteilungen!

Das Problem kann man damit lösen, dass nicht nur das Vorstandsgremium gesamthaft verantwortlich ist, sondern auch die erste und zweite Führungsebene darunter. Wenn man die versicherungstechnische Ergebnisverantwortung jedoch präziser zuordnen will, landet die Verantwortung für Schadenzahlungen regelmäßig nicht (nur) bei Schadenleitern, sondern oft in größerem Ausmaß bei den Leitern für **Produktentwicklungen/Zeichnungspolitik**. Gedanke dahinter: Was die Produktbereiche durch ihre Produktkonfiguration und ihre Geschäftszeichnung ökonomisch „aufgelegt“ haben, kann durch noch so gute Arbeit in Schaden nur graduell verändert, aber nicht grundsätzlich ausgeglichen werden.

■ EINIGE BEISPIELE ZUR ERLÄUTERUNG:

Wenn eine größere Kfz-Flotte mit einer Schadenquote von durchschnittlich 110 % in den letzten fünf Jahren zu gleichen Konditionen von einem anderen Versicherer übernommen wird, kann sie durch hervorragende Arbeit einer Schadenabteilung vielleicht auf 105 % verbessert werden, nicht aber auf etwa wünschenswerte 75 %. Dazu wären Preis- und Produkthanpassungen erforderlich und zuvor auch Analysen, was zu den hohen Schadenquoten beim Vorversicherer geführt hat.

Mit einem erfolgreich im Markt platzierten (aggressiven) Tarif werden Marktanteile geholt. Diese kosten in einem verteilten Markt fast regelmäßig Punkte in der Schadenquote, die kaum durch die Schadenarbeit ausgeglichen werden können.

Neue Deckungseinschlüsse mit inhaltlicher Substanz müssen korrekt bepreist werden. Werden sie aus Gründen von Markt-, Vertriebs- oder Kundendruck hingegen ohne Preisanpassung umgesetzt, ist eine negative versicherungstechnische Wirkung sehr wahrscheinlich.

„Die Menge macht’s – nicht immer ...“. Ökonomisch gibt es auch für Versicherungsunternehmen auf der Betriebskostenseite Stückkostendegressionen und auf der Schadenseite einen verbesserten Risikoausgleich im Kollektiv. Insofern sind Mengenargumente ökonomisch zulässig. Dies gilt allerdings nur dann, wenn risikotechnisch prinzipiell ein Stückgewinn erzielt werden kann. Sind zum Beispiel die Abschlusskosten durch externe Marktpartner sehr hoch und die Laufzeit eher gering (siehe Kfz-Versicherungen), kann die Menge sogar ökonomisch den Verlustbeitrag vermehren. ■

Fazit

In Zielvereinbarungen von Versicherungs-Führungskräften sollte immer teilweise eine **gemeinsame Ergebnisverantwortung** verankert sein. Bei einer versicherungstechnischen Ergebnisverantwortung gibt es gute Gründe, diese stark auf die Verantwortungsträger für **Produkt- und Zeichnungspolitik** zu legen. Es bleiben dabei immer genügend auch zahlenmäßig fassbare Kennzahlen für die Schadensteams – siehe Abschnitt 12.5 zum Schadencontrolling.

Nicht zuletzt ist die **volkswirtschaftliche ökonomische Bedeutung von Schadenregulierungen** zu würdigen. Wenn Privathaushalte wie auch Unternehmen durch zügige sachgerechte Schadenbearbeitungen in die Lage versetzt werden, weiterhin erfolgreich am Wirtschaftsleben teilnehmen zu können, hat das erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen.

■ NUR DREI BEISPIELE:

Große **Unwetter-Kumule** wie „Bernd“ im Juli 2021 zerstören binnen kürzester Frist Werte in Milliardenhöhe. Wenn es gelingt, hier schnell real den Wiederaufbau zu unterstützen und dies auch noch zu finanzieren – auch mit schnellen „Akonto-Zahlungen“ –, ist dem Einzelnen, aber auch der gesamten Volkswirtschaft gedient. Beim Bilanzieren „3 Jahre nach der Ahrtal-Katastrophe (Bernd)“ im Juli 2024 wurde vielfach der sehr positive Beitrag der Schadenregulierungen der Versicherungswirtschaft gelobt – auch wenn nicht alles „perfekt“ war.

Große **Feuerschäden mit anschließenden Betriebsunterbrechungen** können zur Insolvenz von Unternehmen führen, im ungünstigen Fall bis hin zum Abwandern von Wirtschaftszweigen. Beherztes Eingreifen von erfahrenen Außenregulierern kann hier solch dramatische Auswirkungen verhindern.

Mit **Präventionsberatung und nachhaltiger Schadenregulierung** kann die Erschwinglichkeit von Versicherungsschutz durch die Schadenarbeit deutlich unterstützt werden – neben den positiven Wirkungen auf Nachhaltigkeitskriterien. ■

14.7 Auswirkungen auf Vertriebswege und andere Prozesse im Unternehmen

Es ist unbestritten, dass Schadenbereiche eine Kernfunktion eines Versicherungsunternehmens darstellen – mit hoher Wichtigkeit für alle Kundinnen und Kunden. Der **„Moment der Wahrheit“** im Schadenfall ist von hoher Bedeutung für Kundinnen und Kunden, aber ebenso für die Versicherungsunternehmen selbst.

Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert bis verwunderlich, dass Schadenbereiche lange Zeit als recht isolierte Einheiten am Ende der Wertschöpfungskette wahrgenommen wurden – und es zum Teil tatsächlich auch waren.

Die Entwicklung der Kernprozesse in Schadenbereichen gehen in jüngerer Vergangenheit stark in Richtung Austausch, Zusammenarbeit, Transparenz, Kundenorientierung, Vernetzung. Das Bild der administrativen, isoliert arbeitenden Schadenabteilung gehört deutlich der Vergangenheit an – und das ist gut so.

Was waren und sind **Hebel dieser Veränderung**:

- Es gab immer mehr Versicherer, bei denen **Vertriebs- und Schadenmitarbeitende** miteinander geredet haben – über eine große Gemeinsamkeit: Beide Funktionen haben im direkten Kontakt mit denselben Kunden gearbeitet! Die Idee, die Prozesse vom Kunden aus zu denken, wurde hier verstärkt unterstützt.
- Es gab immer mehr Versicherer, bei denen **Produkt- und Schadenmitarbeitende** miteinander geredet haben – über eine wichtige Verbindung: Schaden muss alle Schäden auf Basis der Produkte regulieren, die in der Produktentwicklung entstanden sind. Wie wichtig ist es da, wenn Schaden an die Produktentwicklung Rückmeldungen geben kann, ob das Produkt im Schadenfall „funktioniert“ hat – risikotechnisch, von der Verständlichkeit, von der Handhabung usw.
- Es gab immer mehr Versicherer, bei denen **Kunden-Rückmeldungen** bewusst für Weiterentwicklungen der Kernprozesse verwendet worden sind. Kunden-Fokusgruppen mit Versicherungsnehmern, die im letzten Jahr eine Schadenabwicklung erfahren haben, erwiesen sich als sehr wertvoll.
- Es gab immer mehr Versicherer, die mit **Zahlen/KPIs** sorgfältiger und tiefgehender umgingen und damit falsche Steuerungen aus oberflächlichen Zahlenanalysen vermieden haben.
- Es gab immer mehr Versicherer, die Projekte mit **agiler Methodik** crossfunctional durchführten und dabei auch Mitarbeitende aus Schaden einbezogen haben. So entstand ein Austausch, der zu gegenseitiger Wertschätzung und inhaltlicher Weiterentwicklung geführt hat.
- Schließlich entdeckten immer mehr Versicherer, dass zu Schaden auch intensive **Kommunikationsarbeit** gehört – im Zusammenwirken mit Vertrieb und gegebenenfalls einer gesonderten Kommunikationsabteilung. Häufig wurde festgestellt, dass Versicherungen allgemein und Schaden im Besonderen von befragten Menschen eher kritisch beurteilt wurden. Dieselben Befragungen führten zu signifikant positiveren Ergebnissen, wenn die Antworten mit eigenen (Schaden-)Erfahrungen unterlegt waren. Image und Erfahrungen klaffen also deutlich auseinander.
- Und schließlich setzte sich der Übergang vom Schaden-Dreieck zum **Schaden-Fünfeck** durch. Kunde – Ertrag – Effizienz – Nachhaltigkeit – Mitarbeitende: Das sind die Zieldimensionen in der Schadenarbeit.

Und so kam es dazu, dass bei immer mehr Versicherern die Qualität der Schadenfunktion nicht den Vertriebserfolg verhindert, sondern sogar beförderte. **Dieses Zusam-**

menwirken von Vertriebswegen und Schadenbereichen funktioniert dann besonders gut, wenn man folgende grundsätzliche Punkte berücksichtigt:

- Die Funktionstrennung ist weiterhin sinnvoll und im Schadeneinzelfall wird es auch in Zukunft immer wieder auch unterschiedliche Interessen geben. Das **gegenseitige Verstehen der Arbeitsgrundlagen und Kernprozesse** hilft aber, dies zu akzeptieren oder auch gemeinsame Lösungen zu finden.
- Aufgrund der hohen Komplexität des Versicherungsgeschäfts braucht es – neben dem übergreifenden Verständnis – die **Spezialisierung** nach Funktionen und Sparten, und dies auch innerhalb von Schaden. Auf der operativen Ebene ist es eben nicht möglich, zum Beispiel gleichzeitig in einer Abteilung mit identischen Mitarbeitenden perfekt Berufshaftpflichtschäden, Feuerschäden, Kfz-Schäden und Unfallschäden abzuwickeln.
- Eng damit verbunden ist auch die Erkenntnis, dass **Forderungen nach festen Schaden-Ansprechpartnern** für Kunden unabhängig von konkreten Schadenfällen **wenig hilfreich** sind. Der feste Ansprechpartner bleibt der vertriebliche Betreuer, der bedarfsweise auch helfen kann, den richtigen Zugang im konkreten Schadenfall zu finden. Auch im Sinne der Einhaltung von Service-Leveln sind Steuerungen in Schaden mit festen Ansprechpartnern selten erfolgreich. Was hingegen sinnvoll und praxisbewährt ist, wenn in Schadenabteilungen einzelne Mitarbeitende die Besonderheiten aus beispielsweise großen Firmen- oder auch Maklerverbindungen besonders gut kennen; dies kann dann im internen Routing berücksichtigt werden und diese Mitarbeitenden sind auch in internen Zweifelsfällen bezogen auf diese Verbindungen Ansprechpartner.
- Ab Meldung eines konkreten Schadens verändert sich die Situation: Hier ist oft die bleibende Zuordnung eines Schadenmitarbeitenden hilfreich im Sinne des „**Case-Owner-Prinzips**“ – dies gilt umso mehr, je komplexer der Fall und/oder die Sparte ist.
- Trotz der prinzipiellen Funktionstrennung „Vertrieb – Schaden“ gibt es in vielen Versicherungsunternehmen auch **Schadenregulierungsvollmachten für Vertriebseinheiten**. Systemisch gut unterstützt, in der Reichweite angemessen abgegrenzt und mit guter Schulung ist das ein Ansatz, der die Rolle vertrieblicher Einheiten positiv stärken kann – und nebenbei auch das Verständnis für Schadenprozesse stärkt. Zulässig sind Schadenvollmachten nur für alle Einheiten, die Teil des Versicherungsunternehmens sind oder auf Versicherer-Seite stehen – damit also nicht für Makler. Sinnvoll sind solche Vollmachten auch nur für Schäden und Sparten mit einer begrenzten Komplexität. So scheiden zum Beispiel dafür Berufshaftpflichtsparten meistens schon aus. Und einzubeziehen ist, dass die Schaden-Fachaufsicht alle Einheiten mit Regulierungsvollmachten in regelmäßigen Turnus prüfen muss.
- Schaden ist weniger denn je der Gegner des Vertriebs, sondern viel eher der **Verbündete** in der Umsetzung von Versicherungs-Kernleistungen beim Kunden.

- Wie in vielen Branchen sind auch Mitarbeitende in der direkten Abwicklung von Schäden nicht vor **Anfeindungen** gefeit. Eine gewisse Robustheit ist also hilfreich. Zum Schutz von Mitarbeitenden gibt es aber auch Grenzen, an denen Vertrieb und Schaden eng zusammenstehen und im Einzelfall auch einmal das Geschäft beendet wird.
- Auftreten von Schaden-Führungskräften in **Vertriebsrunden** mit und ohne Kunden und umgekehrt auch von Vertriebs-Führungskräften in **Schadenrunden** haben sich vielfach bewährt, um die Zusammenarbeit positiv weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch der konstruktive Diskurs: Fortentwicklung basiert niemals darauf, alles „toll“ zu finden oder alles schlecht zu finden, sondern in der differenzierten Auseinandersetzung, was gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt.



Abbildung 14.1: Schadenfunktion, vernetzt im Unternehmen

Anmerkung

Dieses Bild verdeutlicht die Vielzahl der Verbindungen von Schaden, steht aber nicht dafür, dass die Schadenfunktion nun der Mittelpunkt der (Versicherungs-)Welt ist. Deswegen sei der Hinweis erlaubt, dass eine vergleichbare Grafik auch erstellt werden kann, bei der wahlweise Kunde, Produktentwicklung, IT oder Mitarbeitende in der Mitte steht. Wichtig bleibt die Erkenntnis der notwendigen mehrdimensionalen und vernetzten Betrachtung.

15 Prozesse im Leistungsmanagement

Lernziel: Die Leistungsabrechnung im Bereich der Vorsorge weist einige Besonderheiten auf, die sich sowohl durch spezifische gesetzliche Vorgaben als auch durch Produktinhalte ergeben.

Handlungssituation

Mit dem letzten Gesprächspartner auf ihrer „Inforeise“, Herrn Jürgen Wittig, dem Abteilungsleiter Leistungsmanagement der Proximus Versicherung, haben Lisa und Max für heute einen Termin abgestimmt. Nachdem das Inhouse-Consulting-Team schon einen umfassenden Einblick zur Produktentwicklung im Bereich Vorsorge erhalten hat, geht es in diesem Gespräch um die Leistungsseite.

Vorbereitende Überlegungen: *Verwundert sind beide, dass von Herrn Wittig ein ganztägiges Meeting vorgeschlagen wurde. Eigentlich sollte es doch keinen großen Unterschied zwischen der Regulierung von Schäden im Kompositbereich und der Vorsorgesparte geben. Mit dieser Frage steigen beide ins Gespräch mit der Abteilungsleitung ein.*

15.1. Grundzüge der Leistungsbearbeitung innerhalb der Vorsorgeprodukte

Vom Grundsatz her gibt Herr Wittig Lisa und Max recht: Schadenbearbeitung und in der Folge auch die Regulierung richtet sich sowohl in den Kompositsparten als auch im Bereich „Vorsorge“ nach den im Vertrag getroffenen Vereinbarungen. Ein Unterschied liegt aber in der Art des Leistungsversprechens: Es geht nicht um die Absicherung eines Sach- (Hausrat, Gebäude usw.) oder Haftungsrisikos, sondern im Mittelpunkt steht die versicherte Person. Soweit es sich um eine reine Kapital- oder Rentenversicherung handelt, endet der Vertrag zu einem vertraglich fixierten Datum mit Auszahlung des Kapitals bzw. dem Beginn der vereinbarten Rentenzahlung.

Daneben bestehen noch Möglichkeiten, die sogenannten biometrischen Risiken (Leistung bei Tod der versicherten Person als Risikoversicherung und/oder beim Eintritt einer Berufsunfähigkeit im Rahmen einer Berufsunfähigkeitsversicherung) abzusichern. Auch hier besteht ein Unterschied in der Art der Leistung: Kapitalauszahlung oder wiederkehrende Rentenzahlung. Ausgehend von diesen Varianten können die

Produkte in die Bereiche Kapital- und Rentenversicherung eingeteilt werden. Beide Absicherungsformen kennen zwei definierte Leistungsfälle:

1. Das Erreichen des vertraglichen fixierten Ablaufs (Leistung als Kapitalzahlung und/oder Rente).
2. Den Tod der versicherten Person während der Aufschubzeit, also der Phase von Antragsbeginn bis zum vorgesehenen Ablauf (Leistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme an die Hinterbliebenen).

Komplexer wird die Leistungsfrage im Baustein Berufsunfähigkeitsversicherung: Hier ist anhand der eingereichten Unterlagen zu prüfen, ob und in welcher Höhe eine Berufsunfähigkeitsrente gewährt werden kann. Die reine Anmeldung eines Leistungsfalls durch die versicherte Person führt daher noch nicht zu einer Auszahlung in Höhe der vertraglich vereinbarten Rente, sondern muss geprüft werden.

Damit leitet sich auch ein erstes Grundprinzip der Leistungsbearbeitung ab, nämlich die Trennung zwischen Einfach- und Komplexschäden. Um beim o.g. Beispiel zu bleiben, bedeutet der reine zeitliche Ablauf einer Rentenversicherung, also das Erreichen des vereinbarten Endalters der versicherten Person, eine mit geringem Aufwand verbundene Bearbeitung. Die skizzierte BU-Leistung oder auch der Tod während der Aufschubzeit fallen eher in die komplexere Bearbeitung.

Ist diese Trennung zwingend notwendig? Der Schaden- oder Leistungsfall wird doch von der versicherten Person bzw. den Angehörigen gemeldet und kann fallabschließend bearbeitet werden? Somit wären nur Leistungsanmeldungen aus dem Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung komplexere Schadenfälle.

Dazu ein Beispiel aus den Möglichkeiten der Gestaltung einer Todesfallleistung im Rahmen eines Lebensversicherungsvertrages: Beim Tod der versicherten Person **vor dem vereinbarten Rentenbeginn (Aufschubzeit)** sehen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) – soweit das im Vertrag vereinbart wurde – die Erstattung der bis zum Todeszeitpunkt eingezahlten Beiträge zuzüglich der auf diese Beträge entfallenden Überschüsse vor.

Bei Tod **nach der Aufschubzeit**, also ab/nach dem Beginn der vereinbarten Rentenzahlung, sehen die AVB drei Möglichkeiten vor; eine dieser Varianten wird vertraglich zugesichert:

1. Die Auszahlung einer einmaligen Kapitalleistung an die Hinterbliebenen.
2. Die Auszahlung der eingezahlten Beiträge abzüglich der bereits geleisteten Renten.
3. Die Auszahlung einer Rente an die Hinterbliebenen für eine vertraglich vereinbarte Dauer – man spricht hier auch von der Rentengarantiezeit.

Hinweis

Soweit die Proximus Versicherung in der Todesfallversicherung die genannte dritte Variante anbietet, muss im Beratungsgespräch darauf hingewiesen werden: Da die Rentenleistung lebenslang vereinbart wird, würde nämlich beim Tod der versicherten Person das restliche Kapital aus der Ansparphase verlorengehen, soweit die Rentengarantiezeit nicht vereinbart wurde.

Die auf dem Markt angebotenen Garantiezeiten, die dieses Szenario vermeiden sollen, bewegen sich zwischen 5 und 20 Jahren.

Für die Leistungsabteilung bedeutet das, dass mit Erhalt der Info über den Tod der versicherten Personen zunächst geprüft wird, in welcher Phase der Vertrag sich in diesem Moment befindet, in der Aufschubzeit oder schon in der Rentenphase. Anschließend wird geprüft, welche Optionen vertraglich vereinbart wurden, zunächst noch vollkommen unabhängig von der Prüfung der Erbberechtigten!

Dass auch eine reine Risikoversicherung unter Umständen eine komplexere Schadenbearbeitung erfordert, soll ein weiteres Beispiel zeigen: Eine besondere Form der Absicherung ist nämlich eine **Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht**, eine sehr weit verbreitete Variante der Rentenversicherung. Hier entscheidet der Versicherungsnehmer gemäß AVB mit entsprechendem Zeitvorlauf, ob er die Leistung wie vereinbart in Form einer Rente beziehen möchte oder stattdessen auf Basis einer einmaligen Kapitalauszahlung.

Viele Kunden, die bei Abschluss eines solchen Vertrages einen möglichen Kapitalbedarf zu Rentenbeginn noch nicht absehen, entscheiden sich für die Option des Wechsels in der Art der Auszahlung.

Max ist der Meinung, dass die Einmalzahlung doch der kostengünstigere Weg für die Proximus Versicherung ist, da mit dieser Erstattung der Vertrag beendet wird. Vom Grundsatz her und aus Kostengründen gedacht stimmt ihm Herr Wittig zu. Problematisch für den Versicherer ist allerdings, wenn sich ein schwerkranker Versicherter für die Einmalzahlung entscheidet. Dieses Risiko haben die Lebensversicherer erkannt und unterschiedliche Fristen für die Option Kapitalleistung in den AVB definiert. So kann bei einer Rentenversicherung mit zusätzlichem Todesfallschutz 2 bis 3 Monate vor Rentenbeginn die Option „gezogen“ werden, bei einer Rentenversicherung ohne Todesfallschutz aber nur bis zu 5 Jahre vor Beginn.

Warum gestalten die Versicherer die Option mit so unterschiedlich langen Fristen? Das liegt vor allem an den fehlenden Infos des Versicherers über eventuelle Risikoerhöhungen: Es liegen keine aktuellen Daten zu Gesundheitszustand usw. vor, die es dem Versicherer ermöglichen, eine individuelle Risikoeinschätzung vorzunehmen. Daher wird dieser lange Zeitraum für die Ausübung des Wahlrechts in den Vertrag einer Rentenversicherung ohne Todesfallschutz vereinbart.

Was passiert, wenn die versicherte Person über das vereinbarte Endalter weiterarbeitet und den Vertrag daher noch gar nicht konkret nutzen möchte, ganz praktisch festgemacht an einem Mitarbeiter der Metallbau Ferrum AG? Auch dafür bieten die Lebensversicherer flexible Lösungen: Zum einen ermöglicht es die Proximus Versicherung ihren Versicherten, schon im Rahmen der Laufzeit die Lebensversicherungsverträge anzupassen, und zum anderen besteht die Möglichkeit, den Vertrag auch erst zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen. Hier greift wieder die allgemeine Sterbetafel, die schon von Herrn Dr. Grauselman ausführlich vorgestellt wurde: Der Vertrag wird spätestens zum 85. Lebensjahr ausgezahlt, auf Basis eben dieser Sterbetafel. Für die Leistungsabteilung bedeutet dies im Umkehrschluss, dass die entsprechende Versicherungssumme inklusive der Überschüsse reserviert werden muss, ohne festes Auszahlungsdatum, aber ab dem ursprünglich festgelegten Ablauf- bzw. Auszahlungsdatum.

Zusammengefasst bedeuten diese Optionen für die Lebensversicherer, dass der Kostenaufwand für Verwaltung und/oder Personal im Moment des Vertragsabschlusses – abhängig von den vereinbarten Gestaltungsparametern – noch gar nicht definiert werden kann. Daher ist es ein Kernthema, die skizzierten Einfachfälle so weit wie möglich in einen IT-gestützten Workflow einzubinden.

Noch komplexer wird der Leistungsfall innerhalb einer **fondsgebundenen Lebensversicherung mit zusätzlicher Todesfallleistung**, wie sie für die Einrichtung des Versorgungswerkes bei der Metallbau Ferrum AG angedacht ist. Bei dieser Variante einer Altersvorsorge handelt es sich um ein Hybridprodukt: Eine Risikolebensversicherung wird mit einer Altersvorsorge kombiniert. Der enthaltene Sparanteil wird durch den Lebensversicherer in einem oder mehreren Investmentfonds angelegt. Man bezeichnet dieses Kapital auch als Sondervermögen. Die Verwaltung des vom Lebensversicherer übertragenen Kapitals übernimmt eine Kapitalanlagegesellschaft. In der Bilanz eines Lebensversicherungsunternehmens lässt sich das Anlagevolumen am sogenannten **„gesonderten Anlagestock“** ablesen.

Die Idee hat einen besonderen Charme: Die Kapitalanlagevorschriften der Versicherungsaufsicht können hier nämlich elegant „umgangen“ werden: Das Kapital wird in einem Investmentfonds investiert. Somit handelt es sich um eine Kapitalanlage, weshalb die „klassischen“ Anlagevorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht mehr greifen. Auch die Themen „Mindestverzinsung“ und „garantierte Erlebensfallsumme“ spielen somit keine Rolle! In der Praxis finden sich daher Tarife mit niedrigeren Garantien als bei klassischen Rentenversicherungen: Der nicht garantierte Teil der Prämie wird als Sondervermögen an eine Kapitalanlagegesellschaft übertragen und möglichst rentabel angelegt. Damit stellt diese Absicherungsform aber auch deutlich höhere Anforderungen an die Beratungskompetenz des Vermittlers. Risiken und Chancen müssen zwingend mit dem Kunden besprochen werden!

Für die Leistungsabteilung besteht bei Ablauf einer solchen Versicherung die Aufgabe, die während der Ansparphase erworbenen Fondsanteil in eine Geldleistung umzurechnen. Dabei bedient man sich eines Rentenfaktors. Vereinfacht gesagt wird über diesen Rentenfaktor die zu erwartende Rente im Verhältnis zum Fondsguthaben je 10.000 € berechnet und als Gesamtleistung ausgewiesen.

Im Falle des Todes der versicherten Person steht bei dieser Vertragsvariante den Angehörigen die vereinbarte Todesfallleistung zu (ergo: Hybridprodukt!). Ist der Wert der Fondsanteile zum Todeszeitpunkt höher als die vereinbarte Todesfallleistung, wird in der Regel (vertragsabhängig!) der höhere Wert an die Hinterbliebenen ausgezahlt.

Gerade, weil in der Lebensversicherung und insbesondere in der Kapitalversicherung oftmals sehr hohe Versicherungssummen zur Auszahlung kommen, unterliegen auch die Lebensversicherungsgesellschaften den Bestimmungen des **Geldwäschegesetzes**:

Auszug aus dem Geldwäschegesetz (GwG):¹

§ 9 Gruppenweite Pflichten

(1) Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind, haben eine Risikoanalyse für alle Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4, die geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen, durchzuführen. Auf Grundlage dieser Risikoanalyse haben sie gruppenweit folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. die Einrichtung von einheitlichen internen Sicherungsmaßnahmen nach § 6 Absatz 2,
2. die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, der für die Erstellung einer gruppenweiten Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie für die Koordinierung und Überwachung ihrer Umsetzung zuständig ist,
3. die Schaffung von Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sowie
4. die Schaffung von Vorkehrungen zum Schutz von personenbezogenen Daten.

Sie haben sicherzustellen, dass die von ihnen getroffenen Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4, soweit diese geldwäscherechtlichen Pflichten und dem beherrschenden Einfluss des Mutterunternehmens unterliegen, wirksam umgesetzt werden. Für die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach Satz 2 Nummer 2 gelten die Regelungen des § 7 Absatz 4 bis 7 entsprechend.

¹ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

(2) Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4, die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind, nach dessen Recht sie Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung unterliegen, die dort geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 einhalten.

(3) Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4, die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die Mindestanforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung geringer sind als die Anforderungen für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die Anforderungen nach diesem Gesetz erfüllen, soweit das Recht des Drittstaats dies zulässt. Soweit eine Umsetzung der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 genannten Maßnahmen nach dem Recht des Drittstaats nicht zulässig ist, sind die Mutterunternehmen verpflichtet,

1. sicherzustellen, dass ihre in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen, die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen, zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung wirksam zu begegnen, und
2. die nach § 50 zuständige Aufsichtsbehörde über die getroffenen Maßnahmen zu informieren.

Reichen die getroffenen Maßnahmen nicht aus, so ordnet die nach § 50 zuständige Aufsichtsbehörde an, dass die Mutterunternehmen sicherstellen, dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch Transaktionen durchführen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Verpflichtete,

1. die gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und
2. deren Mutterunternehmen weder nach Absatz 1 noch nach dem Recht des Staates, in dem es ansässig ist, gruppenweite Maßnahmen ergreifen muss.

(5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 genannten Maßnahmen umzusetzen. Alle anderen gruppenangehörigen Verpflichteten müssen die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 genannten Maßnahmen umsetzen. Die Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der von den Verpflichteten zu beachtende eigene gesetzliche Verpflichtung zur Erfüllung sonstiger geldwäscherechtlicher Vorschriften.

Zusammengefasst bedeutet dieses bereits seit 1993 geltende Gesetz, das ein Lebensversicherungsunternehmen einen Geldwäschebeauftragten gegenüber dem BaFin zu melden hat. Ihm ist der Zugang zu allen vertragsrelevanten Informationen möglich zu machen. Hierarchisch gesehen untersteht er unmittelbar der Geschäftsleitung, also dem Vorstand des Lebensversicherungsunternehmens.

15.2 Auszahlungsvarianten und -voraussetzungen innerhalb der Vorsorgeprodukte

Wie das Consulting-Team beim Besuch der Abteilung „Produktmanagement“ von Herrn Doktor Grauselmann erfahren hat, bestehen im Bereich der Lebensversicherung unterschiedliche Konstellationen hinsichtlich der Auszahlung. Nicht zwingend wird eine Zahlung an den Versicherungsnehmer vereinbart, da diesem ein sogenanntes Bezugsrecht zusteht. Damit ist in der Praxis gemeint, dass der Versicherungsnehmer bestimmen kann, wem die im Leistungsfall fällig werdende Leistung zukommen soll. Man unterscheidet hier das **widerrufliche** vom **unwiderruflichen** Bezugsrecht. Beim unwiderruflichen Bezugsrecht gilt die einmal getroffene Benennung des wirtschaftlich Berechtigten aus dem Vertrag und kann nur mit der Zustimmung der entsprechenden – ursprünglich begünstigten – Person geändert werden. Das widerrufliche Bezugsrecht, im Gegensatz dazu, lässt sich ohne Zustimmung des bisherigen Bezugsberechtigten vom Versicherungsnehmer ändern.

Gerade diese verschiedenen Möglichkeiten stellen eine höhere Anforderung an die Prüfungen gemäß dem oben genannten Geldwäschegesetz: Der Leistungssachbearbeiter ist angewiesen, Auffälligkeiten an den Geldwäschebeauftragten zu melden. Dieser wiederum arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden, aber auch insbesondere mit der BaFin zusammen, um mögliche illegale Geldtransfers zu vermeiden. Eine erste Prüfung erfolgt durch den Vermittler schon im Rahmen der Antragsaufnahme. Die Mindestprüfung sowohl bei der Antragsaufnahme als auch in der Leistungsabrechnung besteht in der Feststellung der Identität, beispielsweise über den Personalausweis.

Geprüft wird in diesem Zusammenhang aber auch das Kundenprofil (Beruf, eventuelle Personenlistung in Terroristen- bzw. Sanktionslisten, usw.) und die eigentliche Transaktion (Geldeingang über Dritte, Überweisungen aus Ländern mit besonderen Regelungen zum Bankgeheimnis, usw.).

Zusammenfassen lassen sich die Anforderungen wie folgt: Überprüft werden müssen zum einen die vertraglichen Modalitäten, also Versicherungsnehmer bzw. versicherte Person und wirtschaftlich Berechtigter (unwiderruflich oder widerrufliche Bezugsberechtigung) und zum anderen die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Prüfung nach dem Geldwäschegesetz. Diese beiden Punkte sind zwingend in allen Leistungsfällen, also Erlebens- oder Todesfallleistungen, zu beachten.

Doch wie läuft die „eigentliche“ Leistungsbearbeitung im Detail ab? Unterscheidet sich die Bearbeitung eines Versicherungsfalls in der Kompositversicherung von der Bearbeitung im Rahmen eines Lebensversicherungsvertrags und insbesondere spielt es eine

Rolle, ob es sich um einen Erlebensfall handelt oder um die Auszahlung einer Todesfallleistung? Das waren die Kernüberlegungen von Lisa und Max vor diesem Gespräch.

Zunächst sind die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes hinsichtlich der Meldung eines Schadens bzw. Leistungsfalls identisch und richten sich nach den Vorgaben des VVG und dem zugrundeliegenden Bedingungswerk. Dies bedeutet, dass auch in der Lebensversicherung eine unverzügliche Anzeige des Versicherungsfalls verpflichtend ist. Insbesondere bei der Absicherung des Todesfallrisikos oder einer zusätzlichen Unfallversicherung (integriert in einem Lebensversicherungsvertrag als Zusatzbaustein) werden vom Versicherer häufig genaue Fristen genannt: Beispielsweise ein 48-Stunden-Zeitlimit beim Tod des Unfallversicherten zur Meldung beim Versicherer, soweit der Vertrag den Angehörigen bekannt war.

Je nach Vertragsform, also Kapital- oder Rentenzahlung, sind neben der Meldung noch weitere Unterlagen zur Leistungsbearbeitung einzureichen. In beiden Fällen ist das in der Regel der Versicherungsschein inklusive möglicher Nachträge und – abhängig vom Versicherungsvertrag – gegebenenfalls auch Nachweise über die letzte Beitragszahlung.

Konkret sehen die einzelnen AVB der Lebensversicherung folgende weitere vorzulegende Unterlagen/Dokumente bei der Geltendmachung von Ansprüchen/Leistungen vor:

Leistungsprüfung im Bereich Vorsorge	
Versicherungsform	Vorzulegende Unterlagen/Dokumente
Todesfallversicherung	• Amtliche Sterbeurkunde • Ärztliches Zeugnis über die Todesursache (wird gezielt angefordert, soweit sich der Vertrag noch in der Rücktrittsfrist des Versicherers befindet!)
Unfall-Zusatzversicherung	• Unfallbericht (Arzt, Krankenhaus, usw.) • Soweit es im Zusammenhang mit dem Unfallereignis steht, auch ein Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, um ein Fremdverschulden (Regress!) prüfen zu können
„Heirats- oder Aussteuerversicherung“	• Geburts- und Heiratsurkunde
Rentenversicherung	• Regelmäßiger Lebensnachweis (meist in Form der Auszahlungsbelege der Deutschen Rentenversicherung)
Berufsunfähigkeitsversicherung	• Arztberichte mit Angabe über Ursache, Beginn und Dauer bzw. Verlauf der Erkrankung, sowie Informationen zum Grad der Berufsunfähigkeit • Nachweis zur zuletzt ausgeübten Tätigkeit einschließlich einer ausführlichen Beschreibung des beruflichen Tagesablaufs

Oftmals findet sich in den Versicherungsbedingungen die Vorgabe einer „unverzüglichen“ Meldung im Leistungsfall. Was bedeutet das für den Versicherungsnehmer bzw. die Hinterbliebenen? Die Grundlage findet sich in § 30 des VVG:

Auszug aus dem VVG, § 30²

Anzeige des Versicherungsfalles

(1) Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, ist auch dieser zur Anzeige verpflichtet.

(2) Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer im Fall der Verletzung der Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht zur Leistung verpflichtet ist, kann sich der Versicherer nicht berufen, wenn er auf andere Weise vom Eintritt des Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen wird dieser im Gesetz noch unbestimmte Zeitraum genauer definiert. Fehlt eine Klarstellung, soll die Meldung „ohne schuldhaftes Zögern“ erfolgen. Dazu gibt es eine vom Bundesgerichtshof festgelegte Grenze: **„Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht jedoch einen Zeitraum von zwei Wochen als Obergrenze für ein unverzügliches Handeln als angemessen.“³**

Zusammengefasst geht es bei der Geltendmachung eines Leistungsanspruchs aus der Lebensversicherung um die Einhaltung von Fristen und die Einreichung von Vertragsunterlagen bzw. zusätzlichen Dokumenten. Da es insbesondere bei den beteiligten Personen innerhalb des Lebensversicherungsvertrags unterschiedliche Rollen gibt, sind auch die Beteiligten am Versicherungsvertrag im Leistungsfall zu definieren und mögliche Ansprüche aus dem Vertrag zu prüfen und zu beachten. Dies spielt dann eine Rolle, wenn eine weitere Kommunikation notwendig ist und in diesem Fall geklärt werden muss, mit wem rechtsverbindlich kommuniziert werden darf bzw. muss.

15.3 Beteiligte an/in den Vorsorgeprodukten

Da sich ein Lebensversicherungsvertrag mit der zu versichernden Person befasst und die möglichen Vertragsarten auch eine Absicherung für Dritte vorsehen, werden die einzelnen Rollen bereits bei Antragsaufnahme vom Kunden festgelegt. Im Leistungsfall ergibt sich dann für die Sachbearbeitung der einzuschlagende Kommunikationsweg hinsichtlich Zusage oder Ablehnung der angeforderten Leistung. Je nach Ausgestaltung des Vertrags stehen den Beteiligten verschiedene Rechte und Pflichten zu:

² Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

³ Siehe BGH mit Urteil vom 25.2.1971, Az.: VII ZR 181/69 = NJW 1971, 891.

Beteiligte innerhalb einer Lebensversicherung	
Bezeichnung	Umfang der Rechte und Pflichten innerhalb des Lebensversicherungsvertrages
Versicherungsnehmer	Der Versicherungsnehmer (VN) geht den Vertrag mit allen Rechten und Pflichten mit der Lebensversicherung ein. Insbesondere die Anzeigepflichten (vor – während – nach einem Leistungsfall) sind von ihm zu beachten. Auch wenn der Beitrag durch eine weitere am Vertrag beteiligte Person gezahlt wird, bleibt der VN aber Beitragsschuldner!
Beitragszahler	Der Beitragszahler übernimmt die vertraglich vorgesehenen Beiträge; bei Prämienrückstand wendet sich der Lebensversicherer aber an den Versicherungsnehmer (Die Beitragszahlung ist Pflicht des VN, s.o.).
Versicherte Person/Versicherter	Auf der Basis der Daten/Werte der versicherten Personen erfolgt die Beitragskalkulation und die Definition von Auszahlungszeitpunkt (Rente bzw. Kapital) bzw. die Prüfung der relevanten Gesundheitsfragen (soweit ein biometrisches Risiko versichert werden soll). Der Vertrag wird zwar zugunsten der versicherten Person abgeschlossen. Vertragstechnisch ist das für den Lebensversicherer aber nicht von Bedeutung – die Kalkulation erfolgt ja auf den Daten der versicherten Person. Allerdings sieht das Versicherungsvertragsgesetz eine Zustimmung der versicherten Person zum Vertragsabschluss vor (§ 150 VVG).
Bezugsberechtigter	Wenn der Leistungsfall eintritt, sind die Regelungen zur Bezugsberechtigung vom Lebensversicherer zu prüfen: An den Bezugsberechtigten gemäß Vertrag sind die Leistungen zu erbringen. Dies muss nicht zwingend versicherte Person oder Versicherungsnehmer sein. Der VN kann vielmehr bestimmen, wem die Leistungen zugehen sollen. Man unterscheidet demgemäß zwischen einer widerruflichen (kann bis zum Eintritt des Versicherungsfalls geändert werden) und unwiderruflicher Bezugsberechtigung (kann nur mit Zustimmung des bisherigen Bezugsberechtigten geändert werden).
Abtretungsgläubiger	Bei dieser Form der Vertragsgestaltung werden alle Rechte am Vertrag übergeben. Man spricht dann auch von einer „Zession“. Diese Abtretung wird oftmals bei der Sicherung von Finanzierungen angewandt.
Pfändungspfandgläubiger	Durch einen Gerichtsbeschluss kann sich ein Gläubiger des Versicherungsnehmers die Übertragung/Pfändung des Versicherungsvertrags sichern. Je nach gewähltem Vorsorgeprodukt, bestehen u.U. Pfändungssicherungen.

Nicht alle möglichen Rollen lassen sich aber einzelvertraglich abbilden. Das hängt mit der Eingruppierung der Versicherungslösungen im Rahmen des 3-Schichten-Modells zusammen. Der Aktuar prüft mit der Rechtsabteilung, welche Modalitäten (Abtretung, Pfändungssicherheit, Übertragung usw.) im Rahmen des zu entwickelnden Produkts seitens der Aufsicht zulässig sind. Die AVB werden dann dementsprechend aufgebaut. So sieht

die Basisversicherung („Rürup-Versicherung“), als Schicht-1-Produkt beispielsweise vor, dass eine Beleihung, eine Übertragung und eine Pfändung ausgeschlossen sind.

Herr Wittig testet nun das bereits erworbene Fachwissen des Consulting-Teams: Wie gestalten sich die unterschiedlichen Rollen im Falle der Direktversicherung, die die Metallbau Ferrum AG für ihre Mitarbeiter im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge einführen möchte?

Die Lösung von Lisa und Max sieht wie folgt aus:

- **Versicherungsnehmer:** Metallbau Ferrum AG
- **Beitragszahler:** Abhängig von der Ausgestaltung der Vertragsmodalitäten (reine Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerfinanzierung oder als Mischbeitrag)
- **Versicherte Person:** Der jeweilige Mitarbeiter der Metallbau Ferrum AG
- **Bezugsberechtigter:** Nach Erreichen der Anwartschaftszeit wird dies die versicherte Person, also der jeweilige Mitarbeiter der Metallbau Ferrum AG.

Obwohl es sich bei der Lösung für die Firma Metallbau Ferrum AG im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge um eine sogenannte „Fremdversicherung“ handelt, wird keine Zustimmung des Arbeitnehmers, also der versicherten Person benötigt. Hier – im Rahmen einer sogenannten „Kollektivversicherung“ – darf von den Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes (§ 150 VVG) abgewichen werden. Außerhalb der Kollektivversicherung sieht diese Bestimmung des VVG nämlich vor, dass bei Übersteigen der Versicherungssumme über die üblichen/gewöhnlichen Beerdigungskosten in Höhe von 8.000 € zwingend die Zustimmung des Versicherungsnehmers vorliegen muss.

Auszug aus dem VVG, § 150⁴

Versicherte Person

(1) Die Lebensversicherung kann auf die Person des Versicherungsnehmers oder eines anderen genommen werden.

(2) Wird die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen genommen und übersteigt die vereinbarte Leistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten, ist zur Wirksamkeit des Vertrags die schriftliche Einwilligung des anderen erforderlich; dies gilt nicht bei Lebensversicherungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Ist der andere geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt oder ist für ihn ein Betreuer bestellt und steht die Vertretung in den seine Person betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer zu, kann dieser den anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht vertreten.

(3) Nimmt ein Elternteil die Versicherung auf die Person eines minderjährigen Kindes, bedarf es der Einwilligung des Kindes nur, wenn nach dem Vertrag der Versicherer auch bei Eintritt des Todes vor der Vollendung des siebenten Lebensjahres zur Leistung verpflichtet sein soll und die für diesen Fall vereinbarte Leistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt.

⁴ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

(4) Soweit die Aufsichtsbehörde einen bestimmten Höchstbetrag für die gewöhnlichen Beerdigungskosten festgesetzt hat, ist dieser maßgebend.

Die Höhe der im VVG genannten „üblichen Beerdigungskosten“ definiert die BaFin aktuell wie folgt:

*„Sie können die Lebensversicherung auch auf das Leben eines anderen abschließen. In diesem Fall muss die versicherte Person schriftlich in den Vertrag einwilligen, bevor dieser geschlossen wird. Eine Einwilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die vereinbarte Leistung den Betrag der üblichen Beerdigungskosten von gegenwärtig 8.000 Euro nicht überschreitet. Auch für Kollektivverträge im Bereich der **betrieblichen Altersversorgung** ist ein derartiges Einwilligungserfordernis nicht vorgeschrieben.“⁵*

Um die Besonderheiten einer Fremdversicherung komplett darzustellen, hier noch der Hinweis auf die Regelungen bei minderjährigen versicherten Personen. Hier spielen neben den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes auch Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eine Rolle. Unterschieden wird dabei, ob es sich um eine Kinderversicherung handelt (Absicherung des Lebens von Kindern, die noch keine 7 Jahre alt sind, in Abhängigkeit von der Todesfallleistung, die wir schon in Höhe von 8.000 € mit den gewöhnlichen Beerdigungskosten definiert haben). In diesem Fall ist die Einwilligung des versicherten Kindes in den Vertrag nicht notwendig. Allerdings müssen weitere ähnliche Verträge angegeben werden, damit der Lebensversicherer prüfen kann, ob die gesamte Versicherungssumme von 8.000 € nicht überschritten wird.

Warum dieser Hinweis? Soweit sich die Metallbau Ferrum AG entschließt, auch eine Todesfallabsicherung ins Versorgungswerk zu installieren, ist bei der Nennung der zu versichernden Mitarbeitenden auch das Eintrittsalter zu prüfen: Stichwort „Auszubildende im Alter von unter 18 Jahren“!

Mit diesen Bestimmungen soll vor allem verhindert werden, dass Versicherungsverträge auf das Leben von Kindern ohne deren Wissen abgeschlossen werden können. Diese Regelung und auch der Abgleich auf die „gewöhnlichen“ Beerdigungskosten findet sich bereits in der ersten Fassung des Versicherungsvertragsgesetzes! Bei der Beantragung eines Leistungsfalls wird daher zwingend geprüft, wer die versicherte Person ist und ob die vertraglichen Vereinbarungen eingehalten wurden.

⁵ Quelle: www.bafin.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

Zusammenfassung

Herr Wittig fasst noch einmal zusammen:

- Erstes Kriterium im Leistungsfall ist die Feststellung, ob es sich um eine ordentliche Vertragsbeendigung im Sinne des Erreichens des vereinbarten Ablaufdatums handelt, oder um eine vorzeitige Beendigung aufgrund eines Todesfalls bzw. dem Eintritt eines biometrischen Risikos handelt, soweit dies vereinbart wurde.
- Zweites Kriterium ist die Verteilung der Rollen innerhalb des Versicherungsvertrags und der Festlegung, wem die beanspruchte Leistung zusteht.
- Drittes Kriterium ist die Prüfung, ob die Summen bzw. Altersgrenzen im Rahmen einer eventuell vereinbarten Fremdversicherung eingehalten wurden.

15.4 Weitere Prüfungen im Leistungsfall und eventuelle Leistungskürzungen

Damit ist die Prüfung einer Leistungsvoraussetzung für den Lebensversicherer aber noch nicht abgeschlossen. Es gilt im Weiteren zu prüfen, ob die Anforderungen an die vorvertragliche Anzeigepflicht gemäß Versicherungsvertragsgesetz (VVG) eingehalten wurden. Allerdings kann der Lebensversicherer nur solche Gründe zur Ablehnung einer Leistungspflicht ins Feld führen, die er im Vorfeld in die allgemeinen Versicherungsbedingungen aufgenommen hat und auf die er im Rahmen des Vertragsabschlusses ausdrücklich hingewiesen hat.

Die Grundlage dafür bildet § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Hier wird definiert, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, Angaben zu Umständen zu machen, also Fragen zu beantworten, die ihm im Rahmen des Antragsprozesses schriftlich gestellt wurden. Damit liegt der Ball beim Lebensversicherer; hat er sich bei der Risikoeinschätzung verkalkuliert, ist das kein Ablehnungsgrund! Liegt allerdings eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vor, so bleibt dem Versicherer ein Zeitraum von 5 Jahren ab Kenntnis dieser Umstände, um seine Ansprüche oder vielmehr Rechte geltend zu machen.

In welchen Fällen wird ein Verstoß gegen § 19 VVG durch den Lebensversicherer geprüft? Hierbei handelt es sich um kein Standardverfahren, vielmehr können individuelle Auffälligkeiten zur eingehenden Prüfung führen. Das sind insbesondere eingereichte ärztliche Zeugnisse. Hier können falsche Angaben insbesondere zum Gesundheitszustand nachgeprüft werden. Sollte der Lebensversicherer eine schuldhaft Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht feststellen, so hat er das Recht zum

Rücktritt vom Vertrag. Berücksichtigt wird allerdings, ob ein Verschulden, Vorsatz, Arglist und wie weit der Grad der Fahrlässigkeit eine Rolle spielen. Die Auswirkungen gestalten sich dementsprechend unterschiedlich:

Einschränkungen des Versicherungsschutzes bei Vorsorgeprodukten	
Verschuldensgrad	Auswirkungen auf Vertrag/Leistung
Es liegt kein nachweisbares Verschulden vor	In diesem Fall verzichtet die Versicherung in der Praxis größtenteils auf die Anfechtung des Vertrags!
Einfache Fahrlässigkeit nach § 276 Abs. 2 BGB	Hier unterscheiden sich die Konsequenzen: Handelt es sich um einen vertragsändernden Umstand (Annahme unter Erschweren wie Zuschlägen) oder wäre es gar nicht erst zum Vertragsschluss gekommen? Im Falle der erschwerten Annahme wird im Leistungsfall geprüft, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen der Nichtangabe und dem Leistungsgrund besteht: Ist die Ursache kausal, ist der Versicherer leistungsfrei. Ist der Umstand nicht kausal für den Leistungseintritt, muss der Versicherer leisten!
Grobe Fahrlässigkeit, wenn also die „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ in besonderem Maße verletzt wurde. Eine Definition im BGB gibt es nicht; die Auslegung dazu hat die Rechtsprechung entwickelt, sie orientiert sich bei der Bewertung an den Grundsätzen des § 276 BGB!	Der vertragsändernde Umstand bei der groben Fahrlässigkeit wird vom Versicherer analog der Regelungen bei der „einfachen“ Fahrlässigkeit behandelt. Der vertragsverhindernde Umstand führt in der Regel immer zum Rücktritt des Versicherers vom Vertrag, ob er leisten muss, hängt von den Umständen ab: gestaltet sich in: 1. Kausales Ereignis, dann ist der Versicherer leistungsfrei, 2. Nicht kausal, dann tritt der Versicherer zwar zurück, muss aber leisten, da Umstand/Ereignis nicht zusammenhängen
Vorsatz, gemäß § 276 Abs. 1 BGB: damit ist die wil- lentliche Pflichtverletzung gemeint	Beim Vorsatz wurde bewusst auf die Angabe von bekannten Daten verzichtet, damit der Vertrag zustande kommt. Der Versicherer ist daher zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Sollte es schon zum Leistungsfall gekommen sein, wird auch beim Tatbestand des Vorsatzes die Kausalität geprüft und es muss geleistet bzw. nicht geleistet werden.
Arglist, also die vorsätzliche Irreführung	Hier geht es um die bewusste Falschangabe bzw. das Verschweigen bekannter Tatsachen. Der Vertrag kann vom Lebensversicherer angefochten werden; er ist damit leistungsfrei, unabhängig von der Prüfung der Kausalität!

Was versteht der Lebensversicherer unter dem Begriff „Kausalität“?

■ DAZU ZWEI BEISPIELE:

Der Versicherungsnehmer (und gleichzeitig versicherte Person) hatte drei Jahre vor Antragstellung zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung bereits einen nachgewiesenen Bandscheibenvorfall. Ein Jahr später, also vier Jahre nach dem Ereignis, hat er einen erneuten Bandscheibenvorfall, der in der Folge zur Berufsunfähigkeit führt. Hier ist ein kausaler Zusammenhang gegeben.

Der gleiche Versicherungsnehmer (und gleichzeitig versicherte Person) verstirbt in Folge eines Auto-unfalls. Der verschwiegene Bandscheibenvorfall führte nicht zur Leistung; daher hängt er mit der To-desursache nicht kausal zusammen. ■

Die verschiedenen Rücktritts- und Anfechtungsgründe des Lebensversicherers ergeben sich aus unterschiedlichen Rechtsquellen:

Rücktritts- und Anfechtungsmöglichkeiten bei Vorsorgeprodukten im Überblick		
Wer ist berechtigt?	VVG	BGB
Lebensversicherer	- Bei Nichtzahlung des Erstbeitrages nach § 37 VVG - Bei schuldhafter Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nach §§ 19 und 21 VVG (ACHTUNG: Der Rücktritt ist zeitlich auf 5 bzw. 10 Jahre begrenzt gemäß § 21 Abs. 3 VVG!)	- Einem Irrtum bezüglich der Angaben von Leistungen und Beiträgen gemäß §§ 119 und 121 BGB - Bei arglistiger Täuschung (bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nach § 123 BGB und § 22 VVG)
Versicherungsnehmer	Der Versicherungsnehmer hat kein Rücktrittsrecht, sondern nur ein Widerrufsrecht nach VVG bzw. ein Widerspruchsrecht bei einer fehlerhaften Policierung durch den Lebensversicherer	- Bei arglistiger Täuschung durch den Versicherer aber insbesondere auch durch den Vermittler nach §§ 123 und 124 BGB - Bei Irrtum nach den Bestimmungen der §§ 119 und 121 BGB.

Herr Wittig möchte Lisa und Max anhand eines Leistungsfalls aus der Risikolebensversicherung beispielhaft die einzelnen Prüfungsschritte darstellen. Dazu hat er eine typische Handlungssituation vorbereitet:

Schadenbeispiel

Die Leistungsabteilung der Proximus Versicherung erreicht folgendes Schreiben: Hiermit möchte ich den Tod meines bei ihnen versicherten Mannes, Heinz Muster, zum 1. Mai 2024 mitteilen. Mein Mann und ich waren Gäste einer Treibjagd in Österreich. Durch eine verirrte Kugel wurde mein Mann getroffen und verstarb, trotz sofort eingeleiteter Notoperation, noch am selben Tag im Krankenhaus.

Laut Vertragsspiegel liegen folgende Infos zum Vertrag vor: Tarifwerk S33 (Risikolebensversicherung Nichtraucher, Ablaufdauer 15 Jahre), Versicherungsnehmer und versichert Person: Heinz Muster. Geboren am 24. Februar 1988, Vertragsbeginn am 1. März 2012. Beitrag 1.300 €, jährliche Zahlungsweise, zum Meldezeitpunkt kein Beitragsrückstand. Garantierte Versicherungssumme zum Meldezeitpunkt gemäß Tarif: 2.084.211,00 €. Besonderheiten bei Vertragsannahme: Keine.

Mit welchen Unterlagen beginnt nun der Leistungssachbearbeiter die Bearbeitung der möglichen Auszahlungen aus der Risikolebensversicherung?

Im ersten Schritt wird dies die **Sterbeurkunde** betreffen: Trotz der Fülle an Informationen dieses amtlichen Dokuments beschränkt sich der Leistungsprüfer auf die Angaben wie Name des Verstorbenen, Geburtsort und Geburtsdatum. Auch der Familienstand und der letzte Wohnsitz sind im Dokument vermerkt. Vermerkt sind auch der Zeitpunkt und der Ort des Sterbefalls. Damit kann schon die erste Überprüfung der Angaben aus der Schadenmeldung bzw. der Leistungsmeldung erfolgen.

Erkennen lässt sich auch, ob Todeszeitpunkt und Vertragslaufzeit übereinstimmen. Auch die Frage, ob es sich überhaupt um die versicherte Person handelt, die verstorben ist, lässt sich anhand der Sterbeurkunde überprüfen. Für vermisste Personen wie zum Beispiel im Rahmen eines Flugzeugunglücks oder einer Naturkatastrophe oder dem Untergang eines Schiffs gilt, dass diese so lange noch als lebend gelten, solange sie nicht von Amts wegen für tot erklärt werden.

In diesen besonderen Fällen greift das sogenannte **Verschollenheitsgesetz** (VerschG). Darin findet sich die Regelung, dass grundsätzlich Menschen unter 25 Jahren nicht für tot erklärt werden können. Oberhalb dieser Altersgrenze können Menschen, die normalerweise seit 10 Jahren und mehr als verschollen anzusehen sind, von Amts wegen als tot erklärt werden. Eine Frist von 5 Jahren zwischen Verschollenheit und Todeserklärung greift bei Personen, die ein Alter von 80 und mehr erreicht haben. Hintergrund dieser langen Fristregelung ist: Der Gesetzgeber möchte verhindern, dass Vermisste vorschnell für tot erklärt werden und es bei Wiederauftauchen zu folgeschweren Erbstreitigkeiten kommt.

Wie Herr Wittig bereits dargestellt hat, ist die Sterbeurkunde eine der Unterlagen die im Rahmen einer Risikolebensversicherung zum Nachweis zwingend eingereicht werden müssen. Unabhängig von der Art der Absicherung wird in der Lebensversicherung auch der Versicherungsschein angefordert. „Warum ist das so?“, fragt Lisa. Immerhin wird nicht jeder Versicherungsnehmer den Versicherungsschein so lange aufbewahren und sich darauf verlassen, dass der Versicherer die Daten ja im System gespeichert hat.

Der Versicherungsschein in der Lebensversicherung hat aber eine besondere Bedeutung: Er ist ein Legitimationspapier gemäß § 4 Abs. 1 VVG in Verbindung mit § 808 BGB, das den Versicherer zur befreienden Leistung an den Inhaber berechtigt:

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz, § 4 VVG⁶:

Versicherungsschein auf den Inhaber

(1) Auf einen als Urkunde auf den Inhaber ausgestellten Versicherungsschein ist § 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(2) Ist im Vertrag bestimmt, dass der Versicherer nur gegen Rückgabe eines als Urkunde ausgestellten Versicherungsscheins zu leisten hat, genügt, wenn der Versicherungsnehmer erklärt, zur Rückgabe außerstande zu sein, das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis, dass die Schuld erloschen sei. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsschein der Kraftloserklärung unterliegt.

Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, § 808 BGB⁷:

808 Namenspapiere mit Inhaberklausel

(1) Wird eine Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt ist, mit der Bestimmung ausgegeben, dass die in der Urkunde versprochene Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden kann, so wird der Schuldner durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde befreit. Der Inhaber ist nicht berechtigt, die Leistung zu verlangen.

(2) Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung der Urkunde zur Leistung verpflichtet. Ist die Urkunde abhandengekommen oder vernichtet, so kann sie, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. Die in § 802 für die Verjährung gegebenen Vorschriften finden Anwendung.

Sollte der **Versicherungsschein nicht auffindbar** sein, ist Handlungsbedarf gegeben: Die Lebensversicherung oder der Vermittler sollten schnellstmöglich informiert werden, damit eine Verlusterklärung erstellt werden kann. Diese Verlusterklärung ersetzt dann den Versicherungsschein und ermächtigt zum Empfang der Versicherungsleistung. Ein fehlender Versicherungsschein kann daher die Auszahlung der Versicherungsleistung hemmen.

Festgemacht an unserer Schaden- bzw. Leistungsanmeldung: In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum Tarif S 33 der Proximus Risikolebensversicherung im Raucher- bzw. Nichtraucher- bzw. dem Tarif des Verstorbenen aus dem Beispielfall – finden sich die Bestimmungen und Definitionen hinsichtlich des Versicherungsscheins in den §§ 7 bzw. 8 soweit es um die Einreichung des Versicherungsscheins und weiterer Dokumente bzw. Unterlagen im Leistungsfall geht.

⁶ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

⁷ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

Auch die drei unterschiedlichen Versicherungsbeginne, die sowohl Versicherungsvertragsgesetz als auch die Allgemeinen Versicherungsbedingungen vorsehen, werden im Rahmen der Leistungsprüfung gecheckt. Insbesondere das Erreichen des materiellen Beginns, also der Eingang des ersten Beitrags beim Lebensversicherer wird geprüft.

Da Herr Wittig ein Beispiel aus dem Bereich der Risikoversorge gewählt hat, sind zusätzliche weitere Faktoren vom Leistungsprüfer zu beachten. Handelt es sich um eine **Selbsttötung**? Um einen Todesfall im Rahmen eines Polizei- und Wehrdienstes, innerer Unruhen oder Krieg? Gerade beim letztgenannten Punkt müssen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen die Leistung bzw. mögliche Nichtleistung genau definieren.

Für die Selbsttötung, also den Selbstmord, gilt eine Dreijahresfrist ab Abschluss des Vertrages als unschädlich (§ 5 der AVB zum Tarif S 33 der Proximus Versicherung). Das bedeutet, liegt die Selbsttötung nach diesem Zeitraum, wird die Leistung aus dem Risikoversicherungsvertrag fällig, soweit keine sonstigen Ausschlussgründe vorliegen. Den Nachweis über eine Selbsttötung und damit einen möglichen Ausschluss muss der Versicherer führen. Bis zum 31. Dezember 2007 waren Zahlungen der Lebensversicherung bei Vorliegen einer Selbsttötung kategorisch ausgeschlossen. Einzige Ausnahme – und auch heute noch in § 161 VVG verankert – war seinerzeit, wenn „die Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.“ Mit dem 1. Januar 2008 hat sich die Rechtslage für die Hinterbliebenen bzw. die Bezugsberechtigten deutlich verbessert: Nach § 161 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zahlt die Lebensversicherung nun auch bei einem Suizid. Was die bereits genannte Dreijahresregelung betrifft, findet sich hier auch die entsprechende Bestimmung:

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz, § 161 VVG:⁸

Selbsttötung

(1) Bei einer Versicherung für den Todesfall ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn die versicherte Person sich vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss des Versicherungsvertrags vorsätzlich selbst getötet hat. Dies gilt nicht, wenn die Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 kann durch Einzelvereinbarung erhöht werden.

(3) Ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, hat er den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen.

⁸ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

Damit bleiben nur noch die besonderen Umstände eines Todesfalls im Rahmen von Polizei- und Wehrdienst bzw. im Rahmen von inneren Unruhen und Krieg zu klären: Uneingeschränkter Versicherungsschutz besteht, wenn die versicherte Person im Rahmen der Ausübung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei „inneren Unruhen“ verstirbt. Die Ausschlüsse der sogenannten politischen Gefahren, wie sie aus der Kompositversicherung bekannt sind, greifen hier nicht.

Anders verhält es sich, wenn die versicherte Person im Rahmen eines Krieges getötet wird. In diesem Fall wird geprüft, wie lange das Versicherungsverhältnis bereits bestand. Grundsätzlich besteht für diese Ereignisse nämlich kein Versicherungsschutz! Erst mit Ablauf des ersten Versicherungsjahres wird eine Leistung des Versicherers fällig. Die versicherte Person darf aber nicht aktiv an den Ereignissen beteiligt gewesen sein (Geregelt beispielsweise in § 4 der AVB im Tarif S 33, der Proximus Versicherung).

Welchen Einfluss bzw. welche Konsequenzen hätte es im Leistungsfall, wenn das ursprünglich angegebene Eintrittsalter gemäß Antrag vom Lebensalter bzw. Geburtsdatum gemäß Sterbekunde abweicht? Die Konsequenzen sind dann nicht ganz so gravierend, aber eine Reduzierung der Versicherungsleistung im Verhältnis von zu niedrig gezahltem zu korrektem, höherem Beitrag wird vorgenommen. Das heißt, die Versicherung wird hinsichtlich des Tarifbeitrags und der möglichen Ablaufleistungen noch einmal mit den korrekten Daten berechnet. Eine sich ergebende Differenz wird dann berücksichtigt.

15.5 Die Zusammensetzung der Leistung bei positiver Leistungsprüfung

Sind alle Formalitäten geprüft und alle Unterlagen vorhanden bzw. eingereicht, wird die Leistung aus dem Lebensversicherungsvertrag fällig. Das beinhaltet auch eine angemessene Überlegungs- und Bearbeitungsfrist für den Leistungssachbearbeiter. Eine Abschlagszahlung, soweit sich der Vertrag noch in der Leistungsprüfung befindet, sehen die Allgemeinen Bedingungen im Tarif S 33 der Risikoversicherung nicht vor. Eine unfaire Regelung? Bei einer Risikoversicherung im Gegensatz zur Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es nur ein auslösendes Moment, nämlich den Tod der versicherten Person. Und der lässt sich anhand der bereits vorgestellten zur Leistungsprüfung benötigten Unterlagen leicht und unkompliziert prüfen. Die aus anderen Tarifen bekannte Monatsfrist für eine erste Abschlagszahlung ist daher in diesem Tarif obsolet.

Aus welchen Elementen besteht die **Ablaufleistung** im gewählten Beispielfall? Erster Ausgangspunkt bei der Definition bzw. Berechnung der gesamten Ablaufleistung ist die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Dazu kommen weitere Elemente,

wie sie Herr Dr. Grauselmanm beim Besuch des Bereichs Produktentwicklung Lebensversicherung schon vorgestellt hat:

Basiswert: Versicherungssumme laut Vertrag und Nachträgen	
Zuschlag/Abzug	Herkunft/Verwendung
zuzüglich	Überschussguthaben
zuzüglich	Schlussüberschuss
zuzüglich	Beteiligung an den Bewertungsreserven
zuzüglich	Evtl. überzahlte Beitrag (zum Beispiel bei Jahresprämien)
abzüglich	Steuern
abzüglich	Policendarlehen
abzüglich	Abtretungen
abzüglich	Beitragsrückstände
Ergibt in der Summe die Höhe der Leistung an die Hinterbliebenen/Bezugsberechtigten.	

Tabelle 15.1: Versicherungssumme laut Versicherungsvertrag und Nachträgen

Die Daten bzw. Werte in Sachen Überschüsse, Risikogewinne und Information über etwaige Policendarlehen (eine Art Kredit in Höhe des bereits angesparten Rückkaufswertes) werden über die Vertragssysteme abgerufen und entsprechend eingerechnet. Die Grundlagen, also die Entstehungsmöglichkeiten – gerade in Bezug auf aufsichtsrechtliche Vorgaben zur Beteiligung der Versicherten an den Gewinnen des Lebensversicherers – wurden im Kapitel Produktentwicklung bereits vorgestellt.

15.6 Komplexe Leistungsbearbeitung am Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung

In den Fällen der Komplexschäden bietet sich aus dem Bereich der täglichen Leistungsfallbearbeitung ein Beispiel an: Die Schadenmeldung im Rahmen einer Berufsunfähigkeitsversicherung, ein biometrisches Risiko. Hier ist die Entscheidung, ob es zur Leistungsauszahlung kommt, nicht ganz so leicht wie in der Risikolebensversicherung. Neben umfangreichen Arztberichten ist der Versicherer gefordert, eine Entscheidung hinsichtlich einer dauerhaften **Berufsunfähigkeit** zu prüfen und gegebenenfalls entsprechend den Vertragsmodalitäten den dauerhaften Bezug einer Rente (als klassische Berufsunfähigkeitsleistung) einzuleiten.

Allerdings bestehen in der Praxis verschiedene Definitionen in Sachen Berufsunfähigkeit: Sowohl die Rentenversicherung, die Krankenversicherung als auch die private Berufsunfähigkeitsversicherung definieren die Leistungsvoraussetzung unterschiedlich. Selbst innerhalb der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung, wie sie von privaten Versicherungsunternehmen angeboten wird, bildet sie unterschiedliche Leistungssysteme ab.

Die AVB der Proximus Versicherung für den Bereich der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung sehen im Tarif S 35 folgendes vor:

Tarifauszug, Tarif S 35 (Berufsunfähigkeitsversicherung) der Proximus Versicherung

(1) Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens 6 Monate ununterbrochen ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, nicht mehr zu mindestens 50 % ausüben kann und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. Der bisherigen Lebensstellung entspricht nur eine Tätigkeit, die in ihrer Vergütung und sozialen Wertschätzung nicht spürbar unter das Niveau der bislang ausgeübten Tätigkeit absinkt.

(2) Ist die versicherte Person 6 Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, zu mindestens 50 % außerstande gewesen, ihren zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, auszuüben und hat sie in dieser Zeit auch keine andere Tätigkeit ausgeübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die Fortdauer dieses Zustandes als Berufsunfähigkeit.

Die Maßgabe, wie lange die genannten Fristen und die Höhe der Prozentsätze ausfallen, hängt vorrangig von der Kalkulation des Tarifs durch den Aktuar in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung ab.

Drei Begriffe fallen in den Bedingungen besonders auf: **Krankheit**, im Grunde genommen die Abweichungen der normalen körperlichen oder geistigen Funktionen, **Körperverletzung**, insbesondere sind damit Organschädigung durch äußere Ereignisse gemeint, der **Kräfteverfall**, darunter verstehen die Versicherer das Nachlassen der körperlichen und geistigen Kräfte, über den normalen Alterszustand hinaus.

Allein schon aus dieser Aufstellung lässt sich erkennen, dass die Leistungsfallbearbeitung einer Berufsunfähigkeitsversicherung deutlich aufwendiger ist als im Bereich der reinen Risikoversicherung.

Welche Unterlagen muss der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person zur Geltendmachung beim Lebensversicherer einreichen?

Insbesondere eine umfangreiche Darstellung der Ursachen, die zur möglichen Berufsunfähigkeit geführt haben, sind vom Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Per-

son darzulegen. Gegebenenfalls ist auch der Nachweis über eine Pflegebedürftigkeit einzureichen. Für den Versicherer ist es weiterhin sehr wichtig zu wissen, welchen Beruf die versicherte Person zum Zeitpunkt des Leistungsantrags ausgeübt hat.

Die entsprechenden Arzt- bzw. OP-Berichte werden eingehend geprüft und in Abgleich mit den Schilderungen der versicherten Person gebracht. Gegebenenfalls sind auch hier weitere Gutachten notwendig, soweit eine dauerhafte Berufsunfähigkeit zum Zeitpunkt der Erstberichterstellung durch den/die Behandler noch nicht abgeschätzt werden kann. Sollte es sich bei der versicherten Person um einen Schüler bzw. Auszubildenden gehandelt haben, sind die entsprechenden Schulzeugnisse bzw. Nachweise über die Berufsabschlüsse mit einzureichen.

Da die Höhe der maximalen Berufsunfähigkeitsleistung an das Gehalt gekoppelt ist, sind zwingend **Einkommensnachweise** einzureichen. Der Grund dieser eingehenden Prüfung (Verdienst laut Antrag/Höhe der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente/tatsächlich erzielttes Einkommen) ist historisch bedingt: Bis zum 21. Dezember 2007 galt ein Bereicherungsverbot, auch und gerade in Versicherungsverträgen. Das bedeutet, der Begünstigte durfte durch eine Schadenleistung nicht bessergestellt werden als ohne Schadenereignis. Zum 1. Januar 2008 wurde diese Regelung neu verfasst – § 200 VVG hat den bis dahin gültigen § 55 VVG ersetzt.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz, § 200 VVG⁹:

Bereicherungsverbot

Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.

Ein allgemeingültiges Bereicherungsverbot für die Summenversicherung, also eine Lebensversicherung zum Beispiel, lässt sich aus der VVG-Bestimmung nicht ableiten; vielmehr hat es der Gesetzgeber vermieden, hier zu pauschal vorzugehen. Da wir im Bereich der Lebensversicherung von einer abstrakten Bedarfsdeckung sprechen, greift die Regelung nicht bzw. nur unzureichend. Daher „bauen“ die Lebensversicherer entsprechende Summenobergrenzen individuell im Versicherungsvertrag ein. Die Tarife sehen dementsprechend Grenzen zwischen 70 und 100 % des Nettoeinkommens als Entschädigungsleistung aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung vor.

Ist die gewünschte Leistung angemessen (Antragsangaben zum Einkommen), wird auch im Falle von Gehaltseinbußen durch die eingetretene Berufsunfähigkeit die volle Berufsunfähigkeitsrente gezahlt, soweit der Berufsunfähigkeitsversicherer in der Leistungspflicht ist.

⁹ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

Daher benötigt die Leistungsabteilung selbstverständlich auch die entsprechenden Verdienstnachweise, gegebenenfalls auch über mehrere Jahre. Schwierigkeiten bereitet ein möglicher Verdienstausschlag im Bereich der Selbstständigkeit. Hier sind weitere Informationen der versicherten Person, wie zum Beispiel die Art und Größe des geführten Betriebs, die Mitarbeiteranzahl und insbesondere die Aufgabe des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person innerhalb dieser Strukturen anzugeben.

Das Ziel dieser umfangreichen Datensammlung ist der Versuch, sich ein mögliches umfassendes Bild über die **Versorgungssituation** unmittelbar vor dem Leistungsfall zu verschaffen. Dazu ist der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person gemäß der AVB für die Berufsunfähigkeitsversicherung verpflichtet. Was eventuell anfallende Kosten für die Beschaffung der Unterlagen betrifft, so wird auch dies über die AVB geregelt.

Da ein wichtiger Bestandteil der Leistungsprüfung den „letzt ausgeübten“ Beruf betrifft, können in der Praxis Schwierigkeiten entstehen, welche Tätigkeit genau ausgeübt wurde. Ein Hilfsmittel für die Leistungssachbearbeiter ist der bereits genannte „Stundenplan“. Hier wird insbesondere darauf abgestellt, welche Tätigkeit die versicherte Person unmittelbar vor Leistungsfall ausgeübt hat. Ganz einfach definiert erfolgt dies analog zu einem Stundenplan aus der Schulzeit. Das bedeutet, es wird beispielsweise geprüft, wieviel Zeit für handwerkliche Tätigkeiten oder reine Bürotätigkeiten pro Tag angefallen sind. Der Begriff „Beruf“ definiert sich über die Angabe, welche auf Entgelt- oder auf Gewinnmaximierung abzielende Tätigkeit ausgeübt wurde. Damit wäre auch ein Leistungsfall eines Auszubildenden konkret zu definieren bzw. zu berechnen.

Die Definition des Berufs bzw. des üblichen Tagesablaufs ist allerdings nur ein Kriterium bei der Prüfung auf Leistung aus dem Vertrag. Die meisten Bedingungen sehen darüber hinaus ein sogenanntes Alles-oder-nichts-Prinzip vor. Dies bedeutet, dass nach der Prüfung der beruflichen bzw. selbstständigen Tätigkeit vom Leistungssachbearbeiter geschaut wird, ob eine mindestens 50%ige Berufsunfähigkeit (abhängig vom Tarifwerk, hier gibt es in der Praxis unterschiedliche Varianten!) vom behandelnden Arzt bzw. Krankenhaus oder sonstigen Behandlern in entsprechenden Berichten bzw. Gutachten dokumentiert wird. Das heißt allerdings auch, dass entsprechende Krankheiten bzw. Gebrechen laut Definition der Versicherungsbedingungen unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche haben können. Der Leistungssachbearbeiter gleicht daher die dokumentierten Beeinträchtigungen mit den einzelnen Tätigkeiten aus dem „Stundenplan“ ab, um die durchschnittliche Beeinträchtigung insgesamt zu berechnen.

Hinweis

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wie Sie üblicherweise der Hausarzt ausstellt, stellt übrigens noch keine Berufsunfähigkeit im Sinne der allgemeinen Versicherungsbedingungen dar!

15.7 Biometrische Risiken innerhalb der bAV-Lösungen

Auch auf die Ausgestaltung betrieblicher Versorgungswerke hat die Auswahl/der Einschluss von biometrischen Risiken Einfluss: Die genaue Ausgestaltung eines möglichen Altersversorgungswerks im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge durch die Metallbau Ferrum AG ist durch den zuständigen Vermittler der Proximus Versicherung mit der Geschäftsführung des Unternehmens zu klären.

Das bedeutet, es besteht die Möglichkeit, dass ein reiner Altersvorsorgevertrag angeboten wird, oder es wird die zusätzliche Absicherung der sogenannten biometrischen Risiken vereinbart. Je nach Ausgestaltung bedeutet dies im Leistungsfall die Bearbeitung im Rahmen eines einfachen oder eines komplexen Leistungsfalls.

So kann beispielsweise eine Erkrankung der Bandscheibe nach einer reinen Bürotätigkeit unter Umständen noch nicht zu einer 50%igen Berufsunfähigkeit führen. Anders ist dieser Sachverhalt allerdings, wenn es um den Leistungsanspruch des Gesellschaftergeschäftsführers der Metallbau Ferrum AG geht; dieser hat unter Umständen neben Bürotätigkeiten – wenn auch im geringeren Rahmen – handwerkliche Tätigkeiten innerhalb seines üblichen Tagesablaufs. Hier kommt es dann zur schon skizzierten Durchschnittsberechnung für die Ermittlung einer Gesamtbeeinträchtigung.

Hinweis

Für den Kundenkreis **Beamte** sieht die Berechnung bzw. Absicherung etwas anders aus. Bei Beamten wird nicht von einer Arbeitsunfähigkeit bzw. Berufsunfähigkeit gesprochen, sondern von der sogenannten **Dienstunfähigkeit**. Diese wird in der Regel von einem Amtsarzt festgestellt und durch die Dienstherren, also die entsprechende Behörde, ausgesprochen. Da die Kriterien hier etwas anders sind als in der klassischen Berufsunfähigkeitsversicherung, wie sie für die Mitarbeiter der Metallbau Ferrum AG angeboten werden kann, haben die Versicherer dafür eigene Bedingungswerke aufgelegt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer privaten **Dienstunfähigkeitsrente bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung**. Durch entsprechende Klauseln können hier auch schon sogenannte Beamtenanwärter, die besonderen Gefahren ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Polizisten oder Mitarbeiter des Strafvollzugs oder der Feuerwehr, versichert werden. Für die Prämienrechnung ist ein entscheidender Faktor die Einkommenssteigerung durch die entsprechenden Besoldungsstufen, die infolge der Dienstunfähigkeit nicht mehr erreicht werden können.

15.8 Die Pflegebedürftigkeit als Leistungsauslöser in der Berufsunfähigkeitsversicherung

Auch der Bereich **Pflegebedürftigkeit** ist in der Definition einer Berufsunfähigkeit durch die Bedingungen umfasst. Die private Berufsunfähigkeitsversicherung orientiert sich bei der Bewertung einer Pflegebedürftigkeit am „Punktesystem“ der privaten bzw. gesetzlichen Pflegeversicherung. Das bedeutet, dass die private Berufsunfähigkeitsversicherung Rentenleistungen einer privaten oder der gesetzlichen Pflegeversicherung als Leistungsauslöser im Vertrag vorsehen kann. Die Höhe der Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung ist dann abhängig von der Höhe der Leistung der Pflegeversicherung. Die Bedingungen der Proximus Versicherung sehen hier gemäß Bedingungen zur BU-Versicherung (Proximus 5) zum Beispiel eine Leistung in Höhe von 100 % der vereinbarten BU-Rente, bei Nachweis von mindestens drei Pflegepunkten vor.

Nach Anzahl der Pflegepunkte, die bei einer gesetzlichen Pflegeversicherung in der Regel durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen ermittelt, leitet sich die Leistung der Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Ein weiteres wichtiges Kriterium der Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung ist gerade in den Fällen einer entstandenen Pflegebedürftigkeit die bedingungsgemäß vorgesehene **Beitragsbefreiung** für die laufende Beitragszahlung. Das bedeutet, dass bei Erreichen der entsprechenden Pflegepunkte und damit auch der Leistung aus der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung vom Versicherungsnehmer keine weiteren Beiträge mehr zur Berufsunfähigkeitsversicherung aufgebracht werden müssen.

In den Fällen, in denen eine Pflegebedürftigkeit den Anlass für eine Leistung aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung bildet, ist naturgemäß mit einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu rechnen. Der Versicherer gewährt in Fällen der Erhöhung der entsprechenden Pflegebedürftigkeit auch seine Leistungen gemäß einer vereinbarten Leistungserhöhung aus dem Vertrag.

Obwohl der Versicherungsvertrag innerhalb einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung zunächst ohne Rücksicht darauf, wie es zum Leistungsfall gekommen ist, Versicherungsschutz gewährt, kann dieser nicht immer in vollem Umfang gewährt werden. Die AVB sehen dementsprechende **Leistungsausschlüsse** vor, die bei einer entsprechenden Leistungsanmeldung zur Ablehnung der Rentenzahlung führen.

Dies betrifft vor allem Leistungen, die durch „Kriegsereignisse“ oder durch „Kernenergie“ verursacht werden. Insbesondere der Bereich Kernenergie und mögliche Entschädigungen sind unter anderem über das deutsche Atomgesetz separat geregelt. Die aus der Sachversicherung bekannten politischen Gefahren, insbesondere die „Innere Unruhe“,

können zu einem Leistungsausschluss führen, soweit der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter an diesen Aktionen teilgenommen hat.

Auch eine vorsätzliche Handlung oder ein strafbares Vergehen bzw. Verbrechen ist ein Ausschluss und führt zur Ablehnung der Leistungspflicht durch den privaten Berufsunfähigkeitsversicherer. Damit ist auch der gesamte Bereich einer absichtlichen Herbeiführung einer Gesundheitsbeeinträchtigung oder sogar einer versuchten Selbsttötung beinhaltet.

Sollte die berufsunfähigkeitsversicherte Person an Fahrtveranstaltungen mit Kfz teilgenommen haben, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeit ankommt, also Rennen oder auch den dazugehörigen Übungsfahrten, ist dies im Rahmen der privaten Berufsunfähigkeitsversicherungsbedingungen als Leistungsgrund ausgeschlossen. Hierfür bestehen Sonderdeckungskonzepte für den entsprechenden Veranstalter, der einen separaten Versicherungsvertrag für die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen anbieten kann.

Um für die versicherte Person bzw. den Versicherungsnehmer hier Klarheit zu schaffen, werden die entsprechenden Ausschlüsse – von denen wir hier nur einige relevante dargestellt haben – in den Bedingungen aufgeführt. Da es sich allerdings um standardmäßige Ausschlüsse handelt, besteht für den Versicherer immer noch die Möglichkeit, weitere individuelle Ausschlüsse im Rahmen des Antragsprozesses zu bestimmen. Dies betrifft insbesondere die Prüfung, ob bereits bestehende Vorerkrankungen in den abzuschließenden Berufsunfähigkeitsvertrag mit aufgenommen werden können.

Typische Vorerkrankungen, die in der Regel mit einem Leistungsausschluss belegt sind, wären beispielsweise Bandscheibenvorfälle, Schuppenflechte, Neurodermitis oder auch bereits bekannte Augenerkrankungen. Hier wird der Versicherer und damit auch die Proximus Versicherung die Umstände entsprechend einzelvertraglich prüfen und Ausschlüsse definieren bzw. Einschränkungen im Leistungsportfolio gegenüber dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person dokumentieren. Sollte die Berufsunfähigkeit auf einer solchen bekannten und dokumentierten Vorerkrankung beruhen, kann sich der Versicherer auf den vereinbarten Ausschluss gemäß Versicherungsschein berufen.

15.9 Das Ablaufschema der Leistungsprüfung innerhalb der Vorsorgeprodukte und die Anforderungen an die Beratung durch den Vermittler

Je nach Ausgestaltung des Versicherungsvertrags gestaltet sich der Prozess der Leistungsfallbearbeitung daher mehrstufig. Mit Ausgestaltung ist gemeint, ob es sich um ein biometrisches Risiko (Tendenz Komplexfall) oder einen reinen Altersvorsorgevertrag handelt (Tendenz Einzelschaden). Das nachfolgende Beispiel bezieht sich dementsprechend auf die Gliederung der Teilschritte im Rahmen einer komplexen Leistungsfallbearbeitung, konkret an der Leistungsanmeldung für eine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung:

■ BEISPIEL

Teilschritte einer Leistungsbearbeitung im Rahmen einer Berufsunfähigkeitsversicherung		
Meldung	Bearbeitung	Bewertung
Erstschadenmeldung durch die versicherte Person	Prüfung der Voraussetzungen gemäß Versicherungs-schein und Schadenmeldung	Erstprüfung: Liegt ein Leistungsfall im Sinne der Bedingungen oder ein Leistungsausschluss vor?
Erstbestätigung durch Behandler (Arzt, Klinik usw.)	Passt die Diagnose/Behandlung zum geschilderten Leistungsfall?	• Pflegestufe erreicht? • Vorerkrankungen am Schadenbild beteiligt? • Lässt sich eine dauerhafte Berufsunfähigkeit erkennen? • Versand weiterer Fragebögen notwendig oder kann fallabschließende Bearbeitung eingeleitet werden?
Beantwortete Fragebögen	Prüfung, ob prozentuale Einschätzung und dauerhafte Berufsunfähigkeit durch die zusätzlichen Unterlagen bestätigt werden	Fallabschließende Beurteilung möglich oder sind weitere Informationen/Gutachten zu beschaffen bzw. die weitere Genesung abzuwarten?



Die Erwerbsminderung, wie sie beispielsweise aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekannt ist, spielt im Rahmen der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung keine Rolle. Das bedeutet, dass die Kriterien für eine volle bzw. teilweise Erwerbsminderung nicht in die Beurteilung einer Leistung aus einem privaten Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag berücksichtigt werden. Auch hier zeigt sich das bereits skizzierte Alles-oder-nichts-Prinzip bei der Eingangsprüfung auf Leistung aus der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung.

Ob der Versicherer überhaupt aus dem privaten Berufsunfähigkeitsvertrag leisten wird und falls ja, in welchem Umfang, ist der versicherten Person schriftlich mitzuteilen. Im Bereich der Todesfallabsicherung haben wir gesehen, dass der Versicherer hinsichtlich einer Leistungsentscheidung keine Fristen beachten muss auch ein Vor-schuss auf Basis der vorhandenen geprüften Unterlagen ist nicht vorgesehen. Anders ist dies im Bereich der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung geregelt: Hier muss der Versicherer nach Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen, innerhalb eines Monats eine Entscheidung über die Anerkennung der Leistung treffen. Sollte der Versicherer im Fristverzug sein, stehen dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person entsprechende Abschlagszahlungen zu.

Da die Entscheidung für den Versicherer oftmals zu einem Zeitpunkt erfolgen muss, in dem noch nicht abzusehen ist, ob es im weiteren Heilungs- bzw. Genesungsverlauf zu Verbesserungen der Gesundheit kommt, kann die Anerkennung einer Leistungspflicht zunächst befristet werden. Nach Ablauf dieser gesetzten Frist, beginnt der erneute Leistungsprüfungsprozess.

Aber auch im Falle einer uneingeschränkten Leistung, also ohne vorangehende Befristung, besteht für den Versicherer die Möglichkeit, ein sogenanntes „**Nachprüfungsverfahren**“ einzuleiten. Damit ist gemeint, dass die Proximus Versicherung – wie auch andere Marktteilnehmer – in den Bedingungen die Möglichkeit vorgesehen haben, dass ein erneutes Gutachten über den aktuellen Gesundheitszustand erstellt wird. Da dies vom Versicherer angestrebt wird, obliegt ihm auch die Kostenübernahme dafür.

Eingeschränkt wurde die Möglichkeit einer befristeten Leistungsanerkennung durch die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes im Jahr 2008: Zwar kann der Versicherer die Befristung aussprechen, ohne dass es einer weiteren Begründung bedarf. Allerdings ist er dann während dieser Befristung in der Leistungspflicht, ohne die Möglichkeit einer zwischengeschalteten Nachprüfung wie oben dargestellt. Im Übrigen hat das Versicherungsvertragsgesetz für die Berufsunfähigkeitsversicherungen vorgesehen, dass eine Nachprüfung grundsätzlich nur bei einer unbefristeten Leistungszusage gestattet ist. Die Regelungen dazu finden sich im § 173 VVG:

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz, § 173 VVG¹⁰:

Anerkenntnis

- (1) Der Versicherer hat nach einem Leistungsantrag bei Fälligkeit in Textform zu erklären, ob er seine Leistungspflicht anerkennt.
- (2) Das Anerkenntnis darf nur einmal zeitlich begrenzt werden. Es ist bis zum Ablauf der Frist bindend.

¹⁰ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

Offen ist nun noch die Frage, ab wann eine Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung fällig wird. Die Bedingungen sehen hier vor, dass die Leistung mit Ablauf des Monats, indem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist, fällig wird. Diese Monatsfrist gilt nicht nur für eine mögliche Rentenzahlung, sondern auch für die bereits benannte Beitragsbefreiung im Rahmen einer Pflegebedürftigkeit, die zur Berufsunfähigkeit führt. Im Übrigen sehen viele Tarifvarianten des Marktes generell eine Beitragsbefreiung im Falle einer dauerhaften Berufsunfähigkeit, unabhängig von der Pflegebedürftigkeit, vor.

Wird eine Berufsunfähigkeit später als 3 Monate nach ihrem Eintritt mitgeteilt, entsteht der Leistungsanspruch ebenfalls erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Über diesen Weg versucht der Versicherer im Rahmen seiner Bedingungen den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person zu einer unverzüglichen Meldung anzuhalten. Dies begründet sich vor allem darin, dass die bereits angesprochenen umfangreichen Unterlagen und Gutachten zügig und zeitnah erstellt werden und den Gesundheitszustand nach Möglichkeit unmittelbar nach Eintritt des Ereignisses, das eventuell zur Berufsunfähigkeit führt, abbilden.

Auch für die Besonderheit der Pflegebedürftigkeit im Rahmen eines Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrags gilt die Monatsfrist: Hier ist es so, dass eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente aufgrund einer erreichten höheren Pflegebedürftigkeit frühestens mit Beginn des Monats, indem die Erweiterung der Pflegebedürftigkeit dem Versicherungsunternehmen mitgeteilt wurde, berücksichtigt wird.

Was geschieht in den Fällen einer Beitragsüberzahlung? Wenn gemäß AVB die Beitragsfreistellung erfolgt, aber bereits weitere Beiträge vom Versicherer eingezogen wurden? Auch hier bieten die Bedingungswerke der Berufsunfähigkeitsversicherung eine Lösung, denn eventuell zu viel gezahlte Beiträge werden bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigt und entsprechend zurückerstattet.

Lisa fragt bei Herrn Wittig nach, ob denn viele Leistungsfälle abgelehnt werden. Einige Nachrichten in der Tagespresse lassen das für die gesamte Branche vermuten. Entgegen der Erwartung und vielen Darstellungen gibt es lediglich zwei Ablehnungsgründe: Nämlich zum einen fehlende vom Versicherer angeforderte Unterlagen des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person ohne die eine Entscheidung über die Leistung abschließend nicht möglich ist und zum anderen, dass der geforderte Grad der Berufsunfähigkeit im Leistungsfall nicht erreicht wird.

Lehnt der Berufsunfähigkeitsversicherer aus einem der beiden genannten Gründe eine Leistung ab, so wird er endgültig leistungsfrei, wenn der Anspruchserhebende – also der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person – den Anspruch nicht innerhalb von 3 Jahren nach der entsprechenden Ablehnung geltend macht.

Hinweis

Mit Geltendmachung ist hier übrigens nicht der schriftliche Widerspruch, sondern die gerichtliche Geltendmachung gemeint!

Die Regelungen dazu finden sich in den §§ 194 bis 213 BGB. Eine gewisse Fristerweiterung steht der Gesetzgeber aber zu: In § 199 BGB ist geregelt, dass die entsprechende Frist erst mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, beginnt.

Soweit der Versicherungsnehmer einen Vertrag mit beinhalteteter „**Verweisbarkeitsklausel**“ vereinbart hat, muss dies im Leistungsfall gesondert geprüft werden. In derartigen Fällen geht es darum, dass der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person im Falle einer Berufsunfähigkeit auf einen anderen bisher nicht ausgeübten Beruf verwiesen werden kann.

Die Definition bzw. Ausgestaltung dieser Bestimmungen im Vertrag richten sich dem Grundgedanken nach an den Bestimmungen der Gesetzlichen Rentenversicherung im Rahmen der Prüfung einer beantragten Erwerbsminderungsrente. Auch hier ist ein Verweis vorgesehen und wird im Falle eines Leistungsantrags geprüft.

Die Bedingungswerke der Berufsunfähigkeitsversicherung unterscheiden hier zwischen einer konkreten und einer abstrakten Verweisung:

Verweisungsvarianten innerhalb der Berufsunfähigkeitsversicherung	
Abstrakte Verweisung	Der Versicherer verweist im Leistungsfall die berufsunfähig gewordene Person auf einen anderen, in Einkommen und Lebensstellung vergleichbaren Beruf, den sie theoretisch noch ausüben könnte.
Konkrete Verweisung	Der Versicherer kann die Leistung einstellen, wenn die versicherte Person eine neue Tätigkeit tatsächlich (konkret) ausübt, die der Lebensstellung im zuletzt (vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigungen) ausgeübten Beruf entspricht.

Je nach Ausgestaltung des Vertrags muss daher geprüft werden, ob und in welcher Form einer Verweisung greift. Konkrete Prüfungspunkte sind hier die Ausbildung und Berufserfahrung und zusätzlich auch die Lebensstellung. Mit Lebensstellung ist gemeint, dass hier insbesondere die Einkommensverhältnisse vor Leistungsfall und das mögliche Einkommen nach der Verweisung auf ein anderes Berufsfeld geprüft werden. Allerdings kann der Versicherer nicht verlangen, dass der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person an einer Umschulungsmaßnahme teilnimmt oder im Rahmen seines beruflichen Ausfalls neue, bzw. andere Kenntnisse erwirbt, die einen Verweis auf ein neues Berufsbild möglich machen. Die Möglichkeit, eine der beiden Varianten anzubieten, ergibt sich für den Lebensversicherer aus dem VVG:

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz, § 172 VVG¹¹:**Leistung des Versicherers**

- (1) Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für eine nach Beginn der Versicherung eingetretene Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen zu erbringen.
- (2) Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann.
- (3) Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann vereinbart werden, dass die versicherte Person auch keine andere Tätigkeit ausübt oder ausüben kann, die zu übernehmen sie auf Grund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Die abstrakte Verweisung findet sich in der Praxis hauptsächlich in Altverträgen. Sowohl die Proximus Versicherung als auch Mitbewerber mit neuerer Bedingungswerken bieten hier vorrangig die konkrete Verweisungsmöglichkeit im Rahmen der Berufsunfähigkeitsversicherung an.

Offen ist für Lisa und Max noch die Frage, welche Auswirkungen ein sich verbessernder Gesundheitszustand für zukünftige Leistungen hat, soweit die Berufsunfähigkeitsleistung bereits durch den Lebensversicherer bewilligt wurde.

Die Schwierigkeit für den Leistungssachbearbeiter besteht darin, den **Genesungsprozess** hinsichtlich einer möglichen neuen beruflichen Tätigkeit abzuschätzen und entsprechend den Leistungsvoraussetzungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung zu bewerten.

Dies bedeutet konkret, dass zum einen das grundsätzliche Fortbestehen einer Berufsunfähigkeit geprüft werden muss, aber auch, ob die versicherte Person bzw. der Versicherungsnehmer noch nicht verstorben ist und abschließend, ob durch den zunehmenden Genesungsprozess für den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Möglichkeit besteht, einen neuen Beruf auszuüben.

Hier geht es vorrangig darum, den Leistungsfall punktgenau zu beurteilen. Lisa möchte dies näher verstehen, worauf Herr Wittich mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs¹² aus dem Jahr 1999 antwortet. In diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof festgelegt, dass eine falsche oder irrtümliche Risikoentscheidung durch den Versicherer nicht das Recht beinhaltet, die Leistungsentscheidung nach bereits erfolgter Zusage zu korrigieren. Ein Abrücken von Leistungsmerkmalen setzt vielmehr laut diesem Urteil voraus, dass sich nachträgliche Veränderungen im gesundheitlichen oder beruflichen Umfeld der versicherten Person ergeben haben. Daraus leitet sich für den Ver-

¹¹ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

¹² Urteil vom 3.11.1999, Az.: IV ZR 155/98.

sicherer ab, das schon in den Bedingungen geregelt sein muss, wann und in welchen Fällen eine zeitliche Leistungsbefristung bzw. eine Nachprüfung berücksichtigt bzw. eingeleitet wird.

Soweit sich bereits bei Meldungen des Leistungsfalls bzw. nach Vorliegen der entsprechenden Berichte und Gutachten eine Leistungsfreiheit des Berufsunfähigkeitsversicherers abzeichnet, bestehen bestimmte Anforderungen an Art und Form des entsprechenden Ablehnungsschreibens. Die Ablehnung soll für den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachvollziehbar sein, das heißt mit einer ausführlichen Begründung, welche Umstände zur Leistungsablehnung geführt haben, damit durch den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ein mögliches gerichtliches Verfahren geprüft werden kann. Fehlt diese detaillierte Darstellung, ist die Mitteilung unwirksam und die anerkannte Leistungspflicht besteht weiterhin.

Sollte sich aufgrund einer Nachuntersuchung ein neuer Gesundheitszustand ergeben haben, so ist dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person eine Gegenüberstellung der bisherigen Einschätzung – also bis zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung – im Vergleich zur Neueinschätzung zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Gutachten muss der Versicherer dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person zugänglich machen – der Versicherer ist hier in der Beweislast.

Wie Lisa und Max erkennen, ist der Bereich „Biometrische Risiken“ mit einer umfangreichen Prüfung der Leistungsanerkennung verbunden. Etwas einfacher gestaltet sich der Prozess in der „reinen“ Altersvorsorge. Hier beschränken sich die Prüfungen vorrangig auf die vereinbarten Vertragsinhalte. Das bedeutet insbesondere, dass überprüft wird, ob das vertraglich vereinbarte Vertragsende erreicht ist. Reine Altersvorsorgeprodukte ohne zusätzliche Einschlüsse von biometrischen Risiken zeichnet daher eine Art „Zeitstempel“ aus.

Für die Metallbau Ferrum AG bedeutet das, die betriebliche Altersvorsorge beschränkt sich lediglich auf ein Vorsorgeprodukt. Leistungsvoraussetzung für den entsprechenden Mitarbeiter (in diesem Fall die versicherte Person) ist ein entsprechender Rentenbescheid der Deutschen Rentenversicherung. Ein Anspruch aus Leistungen auf Rentenzahlungen aus dem Versorgungswerk des Arbeitgebers für die versicherte Person kann erst dann geltend gemacht werden, soweit die schriftliche Zusage der Deutschen Rentenversicherung über den Beginn der gesetzlichen Altersrente nachgewiesen wird.

Auch wenn auf den ersten Blick die Abarbeitung eines Leistungsanspruchs aus der betrieblichen Altersvorsorge zunächst einfacher erscheint, sind die bereits genannten zusätzlichen Leistungen aus dem Hauptvertrag auch hier zu berücksichtigen, also mögliche Überschüsse, Zinsgewinne, Beitragsrückstände, usw.

Da das angedachte Altersvorsorgeprodukt für die Metallbau Ferrum AG auf Basis einer fondsgebundenen Rentenversicherung aufgebaut werden soll, müssen zum Leistungszeitpunkt auch die entsprechenden Fondsanteile berechnet werden. Um dem Risiko eines zum Zeitpunkt der Fälligkeit niedrigen Börsenkurses entgegenzukommen, stellen die meisten Versicherer im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherung in den letzten Monaten bzw. Jahren den Vertrag im Rahmen eines **Sicherungskonzepts** um. Das bedeutet konkret, das beispielsweise in den letzten 5 Versicherungsjahren vor Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze die Fondsanteile in sichere Anlagen umgeschichtet werden. Dies nimmt der Versicherer bzw. der beauftragte Fondsmanager vor, um die bereits erreichten Beiträge und Zinserträge zu sichern.

Bei der Auszahlung eines Altersvorsorgeprodukts ist allerdings die Versteuerung der Leistungen zu beachten. Hier wird seitens der Finanzbehörden unterschieden, ob es sich um eine einmalige Kapitalleistung handelt oder um eine dauerhafte Rentenzahlung. Dass die Leistung grundsätzlich versteuert werden muss, ergibt sich durch die Neuordnung im Rahmen der Einführung des Alterseinkünftegesetzes zum 1. Januar 2005.

Die betriebliche Altersvorsorge wurde durch die Neuordnung bzw. Neugestaltung innerhalb des sogenannten 3-Schichten-Modells der Schicht 2 zugeordnet. Dies bedeutet, dass Leistungen – unabhängig ob Kapitalleistungen oder Rente – durch eine sogenannte **nachgelagerte Besteuerung** belegt sind. Nachgelagerte Besteuerung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass aufgrund der steuerlichen Vorteile während der Ansparzeit entsprechende Abzüge ab dem Leistungszeitpunkt, also dem Bezug der Rente oder der Auszahlung des Kapitals, vorgenommen werden.

Allerdings betrifft dies nicht die komplette Leistung: Abgerechnet wird hier der sogenannte „Risikoanteil“. Das bedeutet, dass der Anteil der Prämie, der vom Versicherer für die Risikotragung angesetzt wird, bei der Gesamtbetrachtung der Steuerhöhe nicht berücksichtigt wird. Für die von Herrn Dr. Grauselman im Rahmen des Besuchs in der Abteilung Lebensversicherung genannten Erträge bzw. Überschüsse wird dann der sogenannte Ertragsanteil berechnet. Die Leistung wird zusätzlich mit einem entsprechend geringeren Steuersatz belegt.

Dies ist – neben der Risikotragung durch den Versicherer – der Vorteil gegenüber einer reinen Kapitalanlage (beispielsweise durch einen Investmentfonds oder der Kapitalanlage auf dem Aktienmarkt) in der Schicht 3. Hier sind die Kapitalleistungen komplett steuerlich anzusetzen. Todesfallleistungen sind im Übrigen stets einkommenssteuerfrei; allerdings ist eine mögliche Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer zu beachten, wenn die Auszahlung nicht an den Versicherungsnehmer erfolgt.

Am Ende seines Vortrags möchte Herr Wittig noch einmal auf das unbedingt erforderliche Zusammenspiel zwischen Produktentwicklung und Leistungsabteilung im Be-

reich der Lebensversicherung eingehen. Zum einen haben die Ergebnisse der Leistungsabteilung auch Auswirkungen auf die Bewertungsreserven, zum anderen können diese genutzt werden, um Bedingungen und Tarife optimal an die Marktgegebenheiten anzupassen.

Im Gegensatz zur Kompositversicherung besteht die Möglichkeit eines **Rückversicherungsschutzes** innerhalb der Lebensversicherung insgesamt nur sehr eingeschränkt. Die BaFin sieht einen entsprechenden Vertrag zwischen Erstversicherer (also Lebensversicherer) und einem Rückversicherungsunternehmen sehr kritisch. In der Praxis wird ein möglicher Rückversicherungsschutz genutzt, um die Bewertungsreserven des Erstversicherers aufzufüllen. Auffüllen heißt in diesem Zusammenhang, dass durch die sinkenden Zinserträge die entsprechenden Bewertungsreserven des Erstversicherers im Leistungsfall möglicherweise nicht ausreichen. Über die Rückversicherungsprovision, die vom Rückversicherer an den Erstversicherer gezahlt wird, werden diese Differenzen ausgeglichen. Genau dort setzt die Kritik der BaFin an: Die Prämie für den Rückversicherungsschutz wird nämlich vom Versicherungsnehmer über seinen Beitrag finanziert!

Abgeschlossene Rückversicherungsverträge, die gegenüber der BaFin offenzulegen sind, werden dementsprechend detailliert geprüft. Aufgabe der Leistungsabteilung im Zusammenspiel mit der Betriebsabteilung im Bereich der Lebensversicherung ist es daher, vorzeitig mögliche Verluste durch Eigenkapital rechtzeitig auszugleichen.

Gerade Lebensversicherungen, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit am Markt auftreten, müssen hier zwingend auf eine ausreichende Kapitalausstattung achten, da sie keine Möglichkeit haben, sich durch zusätzliche Aktienausgabe frisches Kapital vom Anlegermarkt zu besorgen.

Durch diesen Umstand – nämlich den begrenzten Möglichkeiten, einen Rückversicherungsschutz zu vereinbaren – ergeben sich schon einige der Kernaufgaben der Leistungsabteilung: Die Rückmeldung, welche Verträge vorzeitig gekündigt wurden, aus welcher Schicht sich die vorzeitigen Vertragsbeendigungen ergeben und wie hoch das entsprechende Volumen der Rückzahlungssumme im Geschäftsjahr ausgefallen ist.

Durch Auswertung der entsprechenden Zahlen aus dem Leistungsbereich kann es dazu kommen, dass seitens der Geschäftsleitung sowohl die operative als auch die strategische Ausrichtung überdacht werden müssen. Zielsetzung in der Lebensversicherung, aber natürlich auch der Versicherer insgesamt, ist die dauerhafte Erfüllung der Leistungen aus dem Versicherungsvertrag gegenüber den Versicherungskunden. Das Vertragsverhältnis innerhalb der Versicherung besteht gerade im Vertrauensverhältnis darauf, dass der Versicherer das Risiko gegen Zahlung einer entsprechend vereinbarten Prämie übernimmt und im Leistungsfall Zahlungen gewährt.

Da die Rückversicherungsmöglichkeiten des Lebensversicherers stark eingeschränkt sind und gegebenenfalls auch eine Neuausrichtung seitens der Marktstrategie durch die Geschäftsleitung des Lebensversicherungsunternehmens bedeuten, möchte Lisa wissen, welche Daten bzw. Ergebnisse aus der Leistungsabteilung Einfluss auf die Produktgestaltung haben.

Am Anfang seiner Antwort auf diese Kernfrage geht Herr Wittig auf den sogenannten demografischen Wandel ein. Für Lebensversicherer bedeutet eine immer älter werdende Generation, dass gerade in Tarifwerken, die eine lebenslange Rente garantieren, die entsprechenden Leistungen finanziert werden müssen.

Für die Produktgestaltung bedeutet dies, dass in den Möglichkeiten der Kapitalanlage für den Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person auf die entsprechenden langen Laufzeiten eingegangen werden muss. In der Praxis heißt das beispielsweise für ein Versorgungswerk im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge, dass dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit eines Fondswechsels bzw. eine alternative Anlage eingeräumt werden muss.

Dies stellt besondere Herausforderungen an die Beratungsleistung des Versicherungsvermittlers. Gemäß § 6 VVG ist der Versicherer angehalten, den Versicherungsnehmer über mögliche Neuerungen innerhalb des abgeschlossenen Vertragswerks zu informieren. Soweit dieser Vertrag über einen direkt angebundenen Vermittler abgeschlossen wurde, wechselt diese Verpflichtung vom Versicherer auf den Versicherungsvermittler über.

Da die Proximus Versicherung mit unterschiedlichen Vertriebswegen zusammenarbeitet, also sich nicht nur direkt angebundenen Vermittlern bedient, ist insbesondere dieser Punkt bei der dauerhaften Betreuung der Kunden zu beachten und seitens der Versicherungsgesellschaft auch zu kontrollieren. Die gesetzlichen Bestimmungen aus dem Versicherungsvertragsgesetz sind hier eindeutig formuliert und bindend für den Versicherer bzw. insbesondere für den eigenen, angebundenen Außendienst:

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz, § 6 VVG¹³:

Beratung des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.

¹³ Quelle: www.gesetze-im-internet.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.

(2) Für die Übermittlung des erteilten Rats und der Gründe hierfür gilt § 6a.

(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach den Absätzen 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu machen. Handelt es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinn des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, kann der Versicherungsnehmer in Textform verzichten.

(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für eine Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Der Versicherungsnehmer kann im Einzelfall auf eine Beratung durch schriftliche Erklärung verzichten.

(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach Absatz 1, 2 oder 4, ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Absatz 2 nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem Versicherungsmakler vermittelt wird.

Aufgabe der Leistungsabteilung in diesem Zusammenhang ist es, dem Vertrieb entsprechende Auswertungen über Kündigungsgründe, Zeitpunkt der Kündigung und Volumen der Auszahlung zur Verfügung zu stellen. In Zusammenarbeit mit der Betriebsabteilung kann dann eine Marktstrategie hinsichtlich der Bearbeitung von Kündigungen entwickelt werden, um diese durch eine entsprechende intensive Betreuung zu reduzieren.

Gerade die betriebliche Altersvorsorge bietet dem Vertrieb die Möglichkeit „nah am Ball“, also am Kunden zu bleiben: Soweit sich Einkommen erhöhen oder Familienverhältnisse ändern, sind **Beratungsanlässe** – siehe den genannten § 6 VVG! – gegeben. Die Entwicklung innerhalb der gewählten Fondsanlage – soweit diese Grundlage des betrieblichen Altersvorsorgevertrags ist – kann ebenfalls als Beratungsanlass genutzt werden. Hier sind weniger die Ergebnisse der Leistungsabteilung, sondern viel mehr die Statistiken und Auswertungen des Fondsmanagers für die Ansprache aufzuarbeiten.

Neben diesen offensichtlichen Beratungsansätzen, die sich aus den Ergebnissen der Leistungsabteilung ergeben, gibt es weitere Punkte innerhalb der Leistungsprüfung, die gezielt ausgewertet werden müssen. Diese sind allerdings vertragsindividuell. Das bedeutet, nicht jeder Versicherungsnehmer bzw. jede versicherte Person fällt im Leistungsfall unter diese Prüfkriterien.

Man spricht hier von den sogenannten „**moralischen Risiken**“. Was ist konkret darunter zu verstehen? Es handelt sich um das subjektive Risiko für den Versicherer; im Bereich der Lebensversicherung ist dies insbesondere verhaltensgeprägt. Das ist nur schwer bzw. gar nicht zu kalkulieren, im Gegenteil zum objektiven Risiko – daher beispielsweise die Gesundheitsfragen für die Beantragung eines biometrischen Risikos.

Als Beispiel für ein „moralisches Risiko“ versteht der Lebensversicherer unter anderem die fehlende Sorgfalt. Das bedeutet – im Übrigen auch innerhalb der Kompositversicherung –, dass ein bestehender Versicherungsschutz dazu führt, dass der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person sorgloser mit Risiken umgeht. Der Grundgedanke, der dahintersteckt, ist: „Ich bin ja versichert.“

Ein weiteres „moralisches Risiko“, leitet sich aus dem Erstgenannten ab: Auf Basis von Erkrankungen oder Gebrechen wird frühzeitig ein Leistungsantrag gestellt, obwohl Spätfolgen (= die Dauerhaftigkeit) noch gar nicht feststehen. Dies bedeutet einen erheblichen Verwaltungsaufwand innerhalb der Leistungsabteilung, da eine Ablehnung der Leistung nicht grundlos ausgesprochen werden darf. Im Übrigen bedeutet dieser Punkt auch einen erheblichen Kostenaufwand für den Versicherer, da entsprechende Berichte bzw. Gutachten von den behandelnden Ärzten und/oder Kliniken angefordert werden müssen. Und das, obwohl sich im Vorfeld der Leistungsprüfung durch die eingereichten Unterlagen des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Person und der Schadenschilderung eine eventuelle Ablehnung schon abzeichnet.

Auch das Thema „simulierte Krankheit“ spielt innerhalb der Berufsunfähigkeitsversicherung eine Rolle. Hier muss sich der Leistungsprüfer trotz einer eventuellen Vermutung ebenfalls intensiv mit den eingereichten Unterlagen auseinandersetzen. Unter Simulation verstehen die Leistungsprüfer übrigens eine absichtliche Vortäuschung von Beschwerden bzw. Krankheiten, die eine dauerhafte Berufsunfähigkeit verursachen. Sollte eine entsprechende Vortäuschung durch den Lebensversicherer nachgewiesen werden können, hat dies unter Umständen auch die außerordentliche Kündigung des Versicherungsvertrags zur Folge.

Unabhängig von diesen subjektiven Risiken, also Umständen, die der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person zu vertreten haben, sind auch objektive Risiken innerhalb der Produktgestaltung in Zusammenarbeit mit der Leistungsprüfung zu beachten. Als Beispiel sei dafür die Thematik „**Burn-out**“ innerhalb der Berufsunfähigkeitsversicherung genannt.

Burn-out¹⁴

Burn-out wird durch emotionale Erschöpfung, Depersonalisation oder Zynismus und eine verminderte Arbeitsleistung gekennzeichnet und gilt somit als ein arbeitsbezogenes Syndrom. Die Beschwerden werden von den Betroffenen als Folge einer andauernden Arbeitsüberforderung gesehen, die sich zum Beispiel durch Perfektionismus oder mangelnde Anerkennung durch Vorgesetzte begründet. Nach der ICD-10 gelten die Beschwerden nicht als Krankheit, sondern als Faktoren, die das Befinden beeinträchtigen können.

Aus dieser offiziellen Definition des Statistischen Bundesamtes leitet sich schon die Schwierigkeit für den Berufsunfähigkeitsversicherer ab: Es handelt sich nicht um eine

¹⁴ Quelle: www.destatis.de, zuletzt abgerufen am 28 November 2024.